Parlement européen
2019-2024

Commission d'enquête chargée d'enquêter sur l'utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents

2022/2077(INI)

28.11.2022

PROJET DE RAPPORT

relatif à l'enquête sur les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union lors de l'utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents
(2022/2077(INI))

Commission d'enquête chargée d'enquêter sur l'utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents

Rapporteure: Sophie in 't Veld

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSULTATS 3

EXPLANATORY STATEMENT.....54

PROJET DE RÉSULTATS

suite à l'enquête sur les allégations d'infraction et de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union lors de l'utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents
(2022/2077(INI))[1]

Le Parlement européen,

– vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

– vu sa décision du 10 mars 2022 sur la constitution d'une commission d'enquête chargée d'enquêter sur l'utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents et sur la définition de l'objet de l'enquête ainsi que la détermination des attributions, de la composition numérique et de la durée du mandat de la commission,

– vu le rapport de la commission d'enquête chargée d'enquêter sur l'utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents (A9-0000/2022),

I. L'utilisation de logiciels espions dans l'Union européenne

I.A Pologne

1. L'utilisation de logiciels espions commerciaux en Pologne a d'abord attiré l'attention du grand public en décembre 2021. Leurs dangers ne peuvent être pleinement compris que dans leur contexte complet. Les logiciels espions commerciaux ne sont pas simplement un instrument technique utilisé de manière isolée et dans des situations aléatoires. Il s'agit d'une partie intégrante et essentielle d'un système conçu spécifiquement pour une surveillance et un contrôle illimités des citoyens. Les éléments juridiques, institutionnels et politiques de ce système ont été réunis de manière ciblée et méthodique afin de créer un cadre cohérent et très efficace. L'image complète de ce système soigneusement planifié ne devient visible que si l'on met en relation les différents points.

2. Le champ d'application de la surveillance juridique en Pologne a été étendu à une surveillance quasi illimitée. Les droits des victimes ont été réduits au minimum et les voies de recours ont été vidées de leur sens dans la pratique. Les contrôles efficaces ex ante et ex post, ainsi que les mécanismes de surveillance indépendants, ont été pratiquement éliminés. Les membres du gouvernement polonais et les fidèles du parti contrôlent, directement ou indirectement, les principaux postes de responsabilité au sein du dispositif. Les informations récoltées au moyen de logiciels espions sont utilisées dans des campagnes de dénigrement contre les détracteurs du gouvernement et de l'opposition, par l'intermédiaire des médias d'État contrôlés par le gouvernement. Tous

[1] Le projet de rapport se fonde sur le document dans lequel la rapporteure présente ses conclusions. Toute personne désignée au cours de l'enquête à laquelle cela pourrait se révéler préjudiciable a le droit d'être entendue par la commission. Le secrétariat peut être contacté à l'adresse suivante: pega-secretariat@europarl.europa.eu

les garde-fous ont été éliminés, les partis gouvernementaux ont le contrôle total et les victimes ne peuvent s'adresser à personne.

Achat de Pegasus

3. En novembre 2016, Beata Szydło, ancienne Première ministre et actuelle députée européenne, et Witold Waszczykowski, ancien ministre des affaires étrangères, ont participé à un dîner au domicile du Premier ministre israélien de l'époque Benjamin Netanyahou[2]. L'année suivante, en juillet, Szydło et Netanyahou ont rencontré les chefs de gouvernement des pays du groupe de Visegrad. Ils auraient discuté du «renforcement de la coopération dans le domaine de l'innovation et des technologies de pointe» et des «questions liées à la sécurité des citoyens au sens large»[3]. Peu de temps après cette réunion en 2017, Pegasus a été racheté par le gouvernement polonais à la suite d'une rencontre entre le Premiers ministre Mateusz Morawiecki, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et Benjamin Netanyahou[4]. Malgré de premiers démentis, en janvier 2022, le dirigeant du PiS, Jarosław Kaczyński, a confirmé l'achat de logiciels espions par le gouvernement polonais[5] [6] [7].

Cadre juridique

4. En 2014, le Tribunal constitutionnel a entrepris l'examen de la loi sur la police et d'autres lois en vigueur régissant la surveillance des citoyens qui ont été jugées incompatibles avec la Constitution polonaise[8]. Le Tribunal a statué par un arrêt contenant des recommandations spécifiques et a fixé un délai de 18 mois pour l'application des modifications législatives[9]. À la suite des élections de 2015, le nouveau gouvernement a introduit les modifications législatives. Cependant, la loi du 15 janvier 2016 portant modification de la loi sur la police de 1990 et de certaines autres lois (ci-après la loi sur la police de 2016) n'a pas corrigé les insuffisances constatées dans la loi, comme l'exigeait le Tribunal constitutionnel[10]. Au lieu de cela, la loi sur la police de 2016 a édulcoré les dispositions déjà peu reluisantes qui ne protégeaient pas les droits des citoyens ou ne créaient pas de contrôle suffisant, et a creusé le fossé grandissant entre le législateur polonais et l'état de droit.

Loi de 2016 sur la lutte contre le terrorisme

[2] Gazeta, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html, *29 January 2022.*
[3] Gazeta, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html, *29 January 2022.*
[4] Financieele Dagblad, 'De wereld deze week: het beste uit de internationale pers.' *7 January, 2022.*
[5] Financieele Dagblad, 'Liberalen Europarlement eisen onderzoek naar spionagesoftware', *12 January 2022.*
[6] Politico, https://www.politico.eu/article/kaczynski-poland-has-pegasus-but-didnt-use-it-in-the-election-campaign/, *7 January 2022.*
[7] Financial Times, https://www.ft.com/content/d8231ec7-5c44-42fc-b32e-30b851f1c25e, *8 February 2022.*
[8] Venice Commission Report June 2016, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)012-e
[9] https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8821-okreslenie-katalogu-zbieranych-informacji-o-jednostce-za-pomoca-srodkow-technicznych-w-dzialani
[10] Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf

5. En plus de la loi de 2016 sur la police, le gouvernement polonais a également adopté, en 2016, une loi régissant la surveillance des ressortissants étrangers, qui fait double emploi avec la «loi contre le terrorisme». Les articles de la loi disposent que les citoyens non polonais peuvent être surveillés sans leur consentement pendant une période de trois mois si leur identité est «suspecte», notamment au moyen d'écoutes téléphoniques, du prélèvement d'empreintes digitales, de la capture de photos biométriques et du recueil de données ADN, ainsi que de l'obligation d'enregistrer des cartes téléphoniques prépayées[11]. Le procureur général est chargé d'ordonner la destruction de matières non pertinentes et c'est Zbigniew Ziobro, ministre de la justice du PiS, qui exerce actuellement cette fonction[12] [13].

Code de procédure pénale

6. En juillet 2015, la loi modifiant le code de procédure pénale a été introduite en Pologne afin de garantir que les preuves obtenues illégalement ne peuvent pas être prises en compte dans les procédures pénales. Toutefois, la loi a ensuite été réécrite en mars 2016 afin d'y inclure l'article 168 *bis*[14]. Cet ajout garantit désormais que les éléments de preuve recueillis en violation de la loi, ou les «fruits de l'arbre vénéneux», tels que les informations récoltées grâce à l'utilisation de Pegasus, peuvent être introduits devant le tribunal[15].

Loi sur les télécommunications du 16 juillet 2004

7. La loi sur les télécommunications en Pologne contient des dispositions permettant à la police d'accéder gratuitement et, dans certains cas, sans le concours des employés, aux données relatives aux télécommunications[16]. Cela peut être fait sous la vague justification de la «recherche de crimes». Le procureur décide ensuite de la manière de procéder à la réception de ces données, et la loi lui confère en effet un pouvoir important, ce qui est une décision politique, étant donné que c'est M. Ziobro qui occupe ce rôle[17] [18].

Contrôle ex ante

8. Bien que la surveillance soit en principe soumise à autorisation judiciaire en Pologne, dans la pratique, la procédure d'autorisation ne sert plus de garantie contre les abus, mais plutôt de moyen de donner un vernis de légalité à la surveillance à des fins

[11] Act of 10 June 2016 on Anti-terrorism Operations, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf
[12] Act of 10 June 2016 on Anti-terrorism Operations, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf
[13] EDRi, https://edri.org/our-work/poland-adopted-controversial-anti-terrorism-law/, *29 June 2016.*
[14] Act of 11 March 2016 amending the Act - Code of Criminal Procedure and certain other acts https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000437/T/D20160437L.pdf
[15] https://palestra.pl/en/palestra/issue/5-2016/article/article-168a-of-the-polish-criminal-procedure-code-as-a-permission-to-use-illegally-obtained-evidence-in-criminal-proceedings
[16] Loi sur les télécommunications du 16 juillet 2004https://www.dataguidance.com/legal-research/telecommunications-act-16-july-2004
[17] Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
[18] Helsinki Foundation for Human Rights, https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/HFHR_hand_out_Venice_Commission_Act_on_Police_FNL.pdf, *28 April 2016*, p. 18 [hereinafter HFHR Report].

politiques. Il n'a pas été précisé explicitement si certaines des victimes de Pegasus ont été espionnées sur autorisation judiciaire. Les demandes d'autorisation judiciaire d'une opération de surveillance sont présentées par les services spéciaux[19]. Pour l'évaluation de la demande, les juges n'ont à leur disposition que les informations fournies par le demandeur (c'est-à-dire les services spéciaux), et c'est le procureur qui décide des éléments pertinents à soumettre[20]. Ces informations ne sont souvent qu'un résumé, excluant parfois même les détails les plus élémentaires concernant la cible (nom, profession, crime dont elle est soupçonnée) et les méthodes de surveillance à utiliser.

Contrôle ex post

9. Le contrôle parlementaire est pratiquement inexistant en Pologne. Lorsque PiS est arrivé au pouvoir en 2015, le système traditionnel du parti d'opposition assurant la présidence de la commission de surveillance parlementaire pour les services spéciaux (KSS) a été rejeté et les partis au pouvoir ont installé respectivement les membres du PiS Waldemar Andzel et Jarosław Krajewski aux fonctions de président et de vice-président[21]. Les partis gouvernementaux ont la majorité absolue au sein de cette commission[22]. En outre, la majorité gouvernementale à la chambre basse a rejeté les demandes d'enquête parlementaire sur les allégations d'utilisation illégitime de logiciels espions[23] [24] [25] [26] [27]. En revanche, le Sénat, où les partis gouvernementaux ne détiennent pas de majorité, a mis en place une commission d'enquête, mais le Sénat ne dispose pas des pouvoirs d'enquête de la chambre basse[28].

Rapport

10. En vertu de la loi sur la police de 2016, la police n'est tenue de soumettre aux tribunaux que des rapports semestriels concernant le nombre de collectes de données de télécommunication, de données postales ou internet ainsi que leur motif légal (relatif à la protection de la vie ou de la santé humaine ou au soutien de la recherche et du sauvetage)[29]. Ces rapports ne peuvent être établis qu'ex post et ne sont pas rendus publics. En cas de problème, la juridiction présentera ses conclusions en réponse dans un délai de 30 jours, mais elle ne peut ordonner la destruction d'aucune donnée, même

[19] Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
[20] Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
[21] https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS
[22] https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS
[23] AP, https://apnews.com/article/technology-canada-europe-toronto-hacking-b5f7e36e8b22611aa6bfc27c17024422, *17 January 2022.*
[24] European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf, p. 27.
[25] AP, https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-elections-europe-c16b2b811e482db8fbc0bbc37c00c5ab, *23 December 2021.*
[26] The Guardian, 'Polish senators draft law to regulate spyware after anti-Pegasus testimony', *24 January 2022.*
[27] Politico, https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/, 18 January 2022.
[28] European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf, p. 27, footnote 220.
[29] Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf

si elle constate des incompatibilités avec la loi. Il est essentiel que ces mesures de surveillance ne soient que facultatives et non obligatoires[30].

Voies de recours

11. Jusqu'à présent, le ministère public polonais n'a pas ouvert d'enquête, alors qu'il existe de nombreuses preuves que des crimes graves ont été commis. Il semble que seul le cas de la procureure Ewa Wrzosek ait été pris en compte par les tribunaux. M[me] Wrzosek avait initialement déposé son dossier auprès du bureau du procureur, mais devant le refus officiel de ce dernier, elle a pu faire appel auprès des tribunaux. Fin septembre 2022, le tribunal d'arrondissement de Varsovie (Mokotów) a ordonné au procureur d'ouvrir une enquête[31].

Contrôle public

12. Les médias indépendants constituent un autre élément de l'équilibre des pouvoirs démocratique, en exerçant un contrôle public. Toutefois, dans le cas de l'utilisation de logiciels espions, le radiodiffuseur public polonais, qui est largement contrôlé par les partis gouvernementaux, s'est en fait rendu complice du scandale de surveillance illégitime, en rendant publics des documents obtenus à partir des smartphones de plusieurs des personnes visées, dont le sénateur Brejza. Le fait de rendre publiques les informations obtenues dans le cadre d'une opération de surveillance des services spéciaux constitue en soi un acte criminel. Toutefois, aucune mesure n'a été prise par la police ou le ministère public.

Contrôle politique

13. De nombreux postes clés de l'ensemble de la chaîne sont occupés par des membres ou des fidèles des partis gouvernementaux. Le ministre de l'intérieur et coordinateur des services spéciaux Kaminski a été condamné en 2015 pour abus de pouvoir et condamné à trois ans d'emprisonnement[32]. Mais immédiatement après les élections législatives de 2015, le président Duda l'a gracié de manière très irrégulière, ce qui a été condamné, entre autres, par la Cour suprême polonaise, la Cour de justice de l'Union européenne, la Commission de Venise et le département d'État américain. Cela suscite des inquiétudes quant à son indépendance et à sa neutralité. M. Kaminski a refusé de rencontrer la commission d'enquête spéciale Pegasus du Parlement européen ou de coopérer avec elle[33].

Personnes visées

14. À la suite des enquêtes menées par Associated Press et par les chercheurs du Citizen Lab à l'université de Toronto, il a été révélé qu'au moins trois personnes avaient été

[30] HFHR Report, p. 4.
[31] Wyborcza, https://wyborcza.pl/7,75398,28963729,pegasus-w-telefonie-ewy-wrzosek-prokuratura-odmowila-sad-kaze.html, *28 September 2022.*
[32] Reuters, https://www.reuters.com/article/uk-poland-president-pardon-idUKKCN0T62H620151117, *17 November 2015.*
[33] EU Observer, https://euobserver.com/rule-of-law/156063, *15 September 2022.*

visées en Pologne en 2019[34]. Ces personnes étaient notamment le sénateur de l'opposition Krzysztof Brejza, l'avocat Roman Giertych et la procureure Ewa Wrzosek, qui ont été victimes d'un piratage au moyen du logiciel espion Pegasus obtenu par le gouvernement en 2017[35]. Bien que le gouvernement ait confirmé l'achat du logiciel auprès du groupe NSO, il n'a pas officiellement reconnu que des personnes avaient été visées. Aucune des personnes mentionnées ci-dessous n'a été officiellement inculpée pour aucun crime, ni été citée pour interrogatoire, et il n'y a pas eu de demande de levée de l'immunité de celles qui exercent des fonctions politiques.

Krzysztof Brejza, sénateur

15. Le sénateur Krzysztof Brejza occupait le poste de chef de campagne du parti d'opposition Plateforme civique lorsqu'il a été victime d'un piratage avec des logiciels espions[36]. Il y a eu 33 attaques sur le téléphone de Brejza alors qu'il dirigeait la campagne de Plateforme civique en 2019, les attaques ayant commencé le 26 avril 2019 et s'étant poursuivies jusqu'au 23 octobre 2019, quelques jours seulement après la fin du cycle électoral[37].

Roman Giertych

16. Roman Giertych a été ciblé par des logiciels espions Pegasus les dernières semaines des élections législatives de 2019. Entre septembre et décembre 2019, Giertych a été piraté jusqu'à 18 fois, la plupart des fois juste avant la date du scrutin le 13 octobre 2019. À cette époque, il était avocat du chef de l'opposition Donald Tusk. Au cours de cette période, Giertych représentait également Radek Sikorski, ancien ministre des affaires étrangères et député européen actuel auprès du Parti populaire européen (PPE). Sikorski a intenté une enquête sur la participation de Kaczynski et de ses alliés à des écoutes téléphoniques illégales qui ont abouti à l'enregistrement et à la publication des conversations du ministre[38].

Ewa Wrzosek

17. La procureure Ewa Wrzosek a été victime de piratage au moyen de logiciels espions Pegasus, jusqu'à 6 fois entre le 24 juin et le 19 août 2020[39]. Wrzosek est membre de Lex Super Omnia, un groupe composé de procureurs œuvrant pour l'indépendance du ministère public. Elle enquêtait sur la sécurité du scrutin présidentiel en pleine pandémie mondiale de COVID-19, lorsqu'elle a été déchargée de l'affaire, qui a ensuite été abandonnée, puis elle a été envoyée dans la ville de Srem moyennant un préavis de 48 heures. Il relève du pouvoir, de plus en plus important, du procureur général du PiS,

[34] The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/feb/17/more-polish-opposition-figures-found-to-have-been-targeted-by-pegasus-spyware, *17 February 2022.*
[35] Financieele Dagblad, 'De wereld deze week: het beste uit de internationale pers.' *7 January, 2022.*
[36] Haaretz, https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-04-05/ty-article-magazine/nso-pegasus-spyware-file-complete-list-of-individuals-targeted/0000017f-ed7a-d3be-ad7f-ff7b5a600000, *5 April 2022.*
[37] The Guardian, 'More Polish opposition figures found to have been targeted by Pegasus spyware', *17 February, 2022.*
[38] AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e, *21 December 2021.*
[39] AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e, *21 December 2021.*

Zbigniew Ziobro, de décider de ne pas poursuivre certaines affaires ou de retirer des dossiers à ses procureurs subordonnés[40]. C'est lors du retour de Wrzosek à Varsovie qu'elle a été ciblée par des logiciels espions. Les autorités polonaises sont restées sur la même ligne en refusant de confirmer ou de nier leur responsabilité[41] [42].

Autres cibles possibles

Haute Cour de contrôle

18. La Najwyższa Izba Kontroli (NIK) ou Haute Cour de contrôle, qui est l'une des institutions les plus anciennes de Pologne, a pour fonction de préserver les dépenses publiques et la gestion des services publics. Marian Banās est actuellement à la tête de l'organe[43] et s'est battu contre l'érosion de l'état de droit et a conduit la procédure pour que le gouvernement du PiS rende des comptes dans ces cas de piratage, bien qu'il soit un ancien allié du parti[44].

Collaborateurs du PiS

19. Certains pensent que Pegasus a été utilisé pour «mettre sur écoute de manière préventive» les dirigeants et les organisateurs de manifestations de rue, en réponse aux réformes de la Cour constitutionnelle mises en œuvre par le parti PiS. Toutefois, ce ne sont pas seulement les opposants au parti au pouvoir qui ont pu être victimes de Pegasus. Adam Hofman, ancien porte-parole du parti PiS, allègue également que ses propres collègues l'ont espionné en 2018, faisant de lui l'une des premières cibles suite à l'achat du logiciel espion. Hofman a fondé R4S, une société de relations publiques, après avoir été expulsé du PiS[45] [46]. Selon les informations, cette action a agacé le parti au pouvoir et a fait de Hofman une cible de surveillance. Il affirme que les informations obtenues à son sujet ont ensuite été utilisées dans le cadre d'une campagne de dénigrement à son encontre.

Lien avec des campagnes de dénigrement

20. Pendant des semaines, le sénateur Brejza a été la cible d'une campagne de dénigrement qui s'appuyait sur du matériel obtenu grâce à des logiciels espions. Il est surprenant que de telles informations aient été rendues publiques par la télévision publique. Comment expliquer qu'un radiodiffuseur public y a eu accès? Si le piratage du sénateur Brejza par Pegasus était effectivement une question de sécurité nationale, comme le gouvernement semble le suggérer à demi-mot, ce serait un crime très grave de divulguer les

[40] European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf, p. 16.
[41] AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e, 21 décembre 2021.
[42] The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/polish-senators-draft-law-to-regulate-spyware-after-anti-pegasus-testimony, *24 January 2022.*
[43] https://www.nik.gov.pl/en/about-us/
[44] Politico, https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/, 18 January 2022.
[45] https://wyborcza.pl/7,173236,28015977,polish-state-surveilled-nearly-50-targets-with-pegasus-spyware.html?disableRedirects=true
[46] Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/polityka/art4805251-hofman-usuniety-z-pis-decyzja-w-sprawie-hofmana, *11 October 2014.*

informations obtenues lors d'une opération secrète de sécurité. Le fait que le radiodiffuseur public soit également contrôlé par le parti gouvernemental indique plutôt qu'il s'agit d'une campagne de dénigrement orchestrée par les partis gouvernementaux.

I.B. Hongrie

21. La Hongrie a été l'un des premiers pays à être mêlé au scandale des logiciels espions européens. En 2021, il a été révélé par le projet Pegasus qu'un certain nombre de numéros de téléphone hongrois figuraient parmi les 50 000 numéros identifiés comme potentiellement piratés par NSO. Depuis lors, Amnesty International[47] a confirmé que plus de 300 Hongrois ont été victimes de Pegasus, notamment des militants politiques, des journalistes, des avocats, des entrepreneurs et un ancien ministre du gouvernement[48].

Achat de Pegasus

22. Le ministère hongrois de l'intérieur a acheté Pegasus au groupe NSO en 2017 peu après qu'Orbán a rencontré le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou[49] [50]. Le ministère hongrois de l'intérieur ne l'a confirmé que le 8 avril 2021, date à laquelle le président de la commission parlementaire de défense et de répression, Lajos Kósa, a reconnu l'achat de Pegasus par le gouvernement Fidesz[51]. Cependant, Kósa a toujours insisté sur le fait que les logiciels espions n'ont jamais été utilisés contre des citoyens hongrois[52].

Cadre juridique

23. Les instruments juridiques régissant les logiciels espions en Hongrie sont quelques-unes des dispositions les plus faibles en Europe[53] [54]. Le système contrevient de manière flagrante aux exigences et aux normes européennes en matière de surveillance des citoyens fixées par la CEDH et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme[55], bien que le gouvernement insiste sur le fait qu'il a agi légalement dans tous les cas et qu'il est totalement conforme à la loi[56] [57]. La loi CXXV de 1995 sur les services de sécurité nationale (ci-après la «loi») régit actuellement l'utilisation de

[47] Euractiv, Hungary employed Pegasus spyware in hundreds of cases, says government agency', *1 February 2022.*
[48] DW, 'Pegasus scandal: In Hungary, journalists sue state over spyware', *29 January 2022.*
[49] Financieele Dagblad, De wereld deze week: het beste uit de internationale pers. *7 January, 2022.*
[50] The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests, *18 July 2021.*
[51] DW, Hungary admits to using NSO Group's Pegasus spyware', *4 November 2021.*
[52] DW, Hungary admits to using NSO Group's Pegasus spyware', *4 November 2021.*
[53] The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests, *18 July 2021.*
[54] DW, 'Pegasus scandal: In Hungary, journalists sue state over spyware', *29 January 2022.*
[55] See, inter alia, Roman Zakharov v. Russia [GC], no. 47143/06, ECHR 2015 39; Klass and others v. Germany, 6 September 1978, § 50, Series A no. 28. 40; Prado Bugallo v. Spain, no. 58496/00, § 30, 18 February 2003; Liberty and others v. United Kingdom, no. 58243/00, § 62, 1 July 2008.
[56] AP, https://apnews.com/article/technology-europe-hungary-malware-spyware-ccacf6da9406d38f29f0472ba44800e0, *4 November 2021.*
[57] Euractiv, Hungary employed Pegasus spyware in hundreds of cases, says government agency', *1 February 2022.*

logiciels espions en Hongrie[58] et est bien plus un outil de contrôle et de pouvoir pour le gouvernement qu'un bouclier protégeant les droits et la vie privée des citoyens. Non seulement elle ne prévoit pas l'obligation de prévenir les sujets de la surveillance, mais elle dispose expressément que les personnes visées ne doivent pas être informées par l'ordonnateur qu'elles sont espionnées[59]. L'obligation d'informer les victimes a été clairement établie dans l'affaire Klass et autres c. Allemagne devant la Cour européenne des droits de l'homme[60] et le gouvernement hongrois n'a pas mis en œuvre cet arrêt de la même manière que la Pologne et de nombreux autres pays de l'Union européenne.

Contrôle ex ante

24. En vertu de la loi, la surveillance exercée par les services spéciaux pour la sécurité nationale (SNS) utilisant des logiciels espions dépend de l'autorisation du ministre de la justice dans la majorité des cas et du juge désigné par le président du tribunal régional de Budapest-Capitale dans certains cas spécifiques[61] [62]. Ces décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun recours et le processus n'est pratiquement pas supervisé[63] [64].

Contrôle ex post

25. En novembre 2021, à la demande insistante de l'opposition, deux commissions du Sénat ont mené des auditions sur l'utilisation de logiciels espions en Hongrie et sur le ciblage présumé de citoyens pour des raisons politiques par le gouvernement en particulier. Il a ensuite été rapporté que les représentants du gouvernement insistent sur le fait que toute surveillance est autorisée par les canaux appropriés, mais refusent de se prononcer sur la question de savoir si des journalistes ou des responsables politiques sont visés ou non. Il n'est toutefois pas possible de savoir exactement ce qui a été dit, étant donné que le parti au pouvoir a classé le procès-verbal de la réunion jusqu'en 2050.

Voies de recours

26. Lorsque le scandale de Pegasus a éclaté en Hongrie, il est apparu clairement que les journalistes étaient l'un des groupes les plus ciblés par le gouvernement, bien qu'il refuse de le confirmer ou de le nier. En conséquence, au début de l'année 2022, un groupe de six journalistes et militants a engagé des procédures judiciaires en Hongrie à l'encontre de l'État et de la NAIH. L'Union hongroise des libertés civiles (HCLU) représentera les journalistes Brigitta Csikász, Dávid Dercsényi, Dániel Németh et Szabolcs Panyi, en plus d'Adrien Beauduin, étudiant en doctorat et militant belgo-

[58] Act CXXV of 1995 on National Security Services, http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf
[59] Act CXXV of 1995 on National Security Services, http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf, Section 58.
[60] Klass and others v. Germany, 6 September 1978, § 50, Series A no. 28. 40.
[61] Act CXXV of 1995 on National Security Services, http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf at Sections 56-58.
[62] Europe's PegasusGate: Countering Spyware Abuse - EPRS Report, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729397/EPRS_STU(2022)729397_EN.pdf, July 2022, p. 20.
[63] Act CXXV of 1995 on National Security Services, http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf, Sections 57 and 58.
[64] European Commission Rule of Law Report 2022, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/40_1_193993_coun_chap_hungary_en.pdf, p. 26.

canadien. La sixième partie a choisi de rester anonyme. Le HCLU collabore également avec Eitay Mack en Israël pour déposer une affaire auprès du procureur général afin de déclencher une enquête sur le groupe NSO[65].

Contrôle politique

27. Le contrôle politique du recours à la surveillance en Hongrie est complet et total. Le régime Fidesz dirigé par Orbán y a recours pour cibler facilement, et sans crainte de poursuites, les avocats, journalistes, opposants politiques et organisations de la société civile. En outre, leur contrôle sur la quasi-totalité des médias hongrois leur permet de continuer à promouvoir leur propre version de la vérité, empêchant ainsi une grande partie du contrôle public exercé par les médias d'atteindre le citoyen hongrois.

Personnes visées

28. Il est apparu très clairement que les actions du gouvernement étaient motivées par des considérations politiques dès que le scandale des logiciels espions a éclaté en Hongrie. Il a été signalé que les numéros de téléphone de plus de 300 personnes figuraient dans les résultats du projet Pegasus[66]. Parmi ces personnes figuraient au moins cinq journalistes, dix avocats et un responsable politique de l'opposition, ainsi que des militants et des chefs d'entreprise de premier plan[67]. Si la mention de numéros de téléphone sur cette liste ne signifie pas nécessairement que ces téléphones ont été piratés, elle donne un aperçu révélateur de l'attitude et des actions méthodiques et systématiques du gouvernement d'Orbán à l'égard des droits fondamentaux et de la liberté des médias. Depuis 2021, il a été confirmé qu'un certain nombre de cibles avaient été piratées avec succès à l'aide de logiciels espions.

Szabolcs Panyi

29. Le piratage du téléphone du journaliste et rédacteur en chef Szabolcs Panyi a eu lieu dans le cadre de son travail à *Direkt36*. *Direkt36* est l'une des dernières sources d'information indépendantes en Hongrie et constitue une cible importante pour le parti au pouvoir. Panyi est un journaliste connu et respecté, il est donc logique qu'en plus de recueillir des informations clés directement auprès de Panyi lui-même, de nombreux contacts et sources sur son téléphone soient de précieux éléments d'information pour le gouvernement.

Zoltán Varga

30. En tant que PDG et président du Central Media Group, Zoltán Varga est le propriétaire du plus grand site d'information indépendant encore en activité en Hongrie, *24.hu*. Après le rachat par le gouvernement Orbán de son principal concurrent, Index.hu, en

[65] The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/jan/28/hungarian-journalists-targeted-with-pegasus-spyware-to-sue-state, *28 January 2022.*
[66]Washington Post, https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/18/hungary-orban-spyware/, *19 July 2021.*
[67] The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests, *18 July 2021*, and Washington Post, https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/18/hungary-orban-spyware/, *19 July 2021.*

2020, Zoltán Varga s'est retrouvé «le dernier homme debout» à défier le parti au pouvoir.

Adrien Beauduin

31. Adrien Beauduin a surgi sur le radar du régime Orbán en 2018 alors qu'il terminait un doctorat en études de genre à l'Université d'Europe centrale (CEU). L'institution a été fondée par George Soros et le gouvernement tentait à l'époque de la faire disparaître de Hongrie, ainsi que l'ensemble des études de genre[68]. Après avoir participé à une manifestation à Budapest, M. Beauduin a été arrêté dans le cadre de ce qui est considéré comme une action hautement motivée par des considérations politiques, et a été inculpé pour agression d'un agent de police, ce qu'il nie farouchement[69]. Il a été rapporté qu'il n'y avait pour l'essentiel aucune preuve à l'encontre de Beauduin et que les éléments de preuve présentés avaient été copiés textuellement de témoignages de la police dans une autre affaire[70].

Ilona Patócs

32. L'avocate Ilona Patócs a été une victime présumée de la surveillance de Pegasus à l'été 2019, alors qu'elle représentait un client dans une affaire de meurtre très médiatisée et de longue date[71]. Cependant, en raison du type d'appareil mobile qu'elle utilisait, il n'a pas été possible de confirmer si le piratage a pleinement réussi ou quand il s'est produit exactement. Son client, István Hatvani, avait déjà purgé une peine de sept ans pour assassinat, une condamnation qui, selon M[me] Patócs, était «politiquement motivée»[72]. Bien qu'une autre partie ait par la suite revendiqué la responsabilité du meurtre, la Cour d'appel hongroise a renvoyé Hatvani en prison pour qu'il y purge sa peine initiale. De nombreux autres numéros de téléphone d'avocats ont été répertoriés comme cibles potentielles de Pegasus, notamment celui du président du barreau hongrois, János Bánáti[73]. Ce ciblage en particulier montre un mépris évident du gouvernement pour le privilège qui existe entre les avocats et leurs clients.

Personnes visées

33. Les personnes du cercle du parti au pouvoir ont également été ciblées par des logiciels espions. Le média indépendant hongrois *Direkt36* a rapporté en décembre 2021 que le garde du corps de János Áder, président hongrois et proche allié d'Orbán, avait été piraté avec le logiciel espion Pegasus. Selon Szabolcs Panyi, journaliste de *Direkt36* et

[68] The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests, *18 July 2021.*
[69] The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests, *18 July 2021.*
[70] The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-media-data-suggests, *18 July 2021.*
[71] Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/, 31 March 2022.
[72] Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/, 31 March 2022.
[73] Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/, 31 March 2022.

victime de logiciels espions, ce type d'espionnage est principalement dû à la paranoïa croissante du Premier ministre hongrois.

Sociétés de logiciels espions

34. Le gouvernement hongrois ne s'est pas contenté d'acheter et d'utiliser le logiciel espion Pegasus contre son peuple, mais il a également été l'hôte d'autres entreprises du marché du renseignement. Black Cube est une agence de renseignement privée israélienne composée d'anciens employés du Mossad, de l'armée israélienne et des services de renseignement israéliens[74]. Il se qualifie lui-même sur son site web de «service d'intelligence créative» qui trouve des «solutions adaptées à des défis complexes en matière commerciale et contentieuse»[75]. Black Cube a été impliqué dans un certain nombre de controverses, notamment aux États-Unis et en Roumanie[76]. Il a également été découvert qu'ils sont liés au groupe NSO et au logiciel espion Pegasus. Après une forte pression publique concernant l'embauche par NSO de Black Cube pour cibler leurs opposants, l'ancien PDG de NSO, Shalev Hulio, a admis avoir fait appel à Black Cube dans au moins un cas à Chypre.

I.C. Grèce

35. Cette année, la Grèce a été ébranlée par une série de révélations concernant l'utilisation de logiciels espions manifestement motivée par des raisons politiques. Le 26 juillet 2022, Nikos Androulakis, membre du Parlement européen et chef du PASOK, le parti d'opposition grec, a déposé une plainte auprès du bureau du procureur de la Cour suprême concernant des tentatives visant à installer le logiciel espion Predator sur son téléphone portable[77]. La tentative d'installation de logiciels espions a été découverte lors d'un contrôle du téléphone d'Androulakis par le service informatique du Parlement européen[78]. Les tentatives de piratage ont eu lieu alors qu'Androulakis était candidat à la direction du parti d'opposition. Cette révélation a mis en lumière les plaintes déposées plus tôt en avril et en mai 2022 par la journaliste financière Thanasis Koukakis concernant l'installation de Predator sur son téléphone. En septembre, il a été révélé que l'ancien ministre des infrastructures et législateur du parti Syriza, Christos Spirtzis[79], avait également été visé par des logiciels espions. En outre, il a été révélé plus tard dans le mois que le service de renseignement national (EYP) grec aurait ciblé deux de ses propres employés au moyen de logiciels espions[80]. Les 5 et 6 novembre, les médias grecs ont révélé une liste de 33 cibles, toutes des personnalités de premier plan[81]. La liste, si elle est confirmée, se lit comme un étonnant bottin mondain de la politique, des affaires et des médias en Grèce. L'impact de cette utilisation politique à grande échelle des logiciels espions est infiniment plus important que les seules personnes figurant sur la liste, étant donné que tous leurs contacts et connexions respectifs sont indirectement

[74] The New Yorker, https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-private-investigators, 7 October 2019.
[75] https://www.blackcube.com/
[76] The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens, 18 April 2022.
[77] Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader.
[78] Tagesspiegel. Griechenlands Watergate: Ein Abhörskandal bringt Athens Regierung in Not.
[79] Reuters, One more Greek lawmaker files complaint over attempted phone hacking.
[80] Efsyn. Targeting the disliked.
[81] Documento. Apocalpyse: They Watched - This Sunday in Document.

«pris» dans l'opération d'espionnage, y compris leurs contacts dans les organes de l'Union européenne. Le fort taux de pénétration des logiciels espions était déjà visible dans le rapport Meta de 2021, qui mentionne dans son annexe 310 liens de sites web factices liés à la société de logiciels espions Cytrox, dont 42 ont été mis en place pour tromper des personnes visées rien qu'en Grèce[82] [83].

36. Les révélations relatives à l'utilisation de logiciels espions et à la surveillance des journalistes par l'EYP racontent une histoire très inquiétante d'un réseau complexe et opaque de relations, d'intérêts politiques et commerciaux, de faveurs et de népotisme, ainsi que d'influence politique. Il est facile de se perdre dans ce dédale. Toutefois, quelques tendances apparaissent. Une majorité politique est utilisée pour promouvoir des intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général, notamment par la nomination d'associés et de fidèles à des postes clés tels qu'à l'EYP, l'EAD et Krikel. Considérant que les logiciels espions, éventuellement associés à une interception légale, sont utilisés comme un outil de pouvoir politique et de contrôle entre les mains des plus hautes dirigeants politiques du pays, les mécanismes de contrôle ex ante et ex post ont été délibérément affaiblis et la transparence et la responsabilité sont contournées. Les journalistes ou fonctionnaires critiques qui luttent contre la corruption et la fraude sont victimes d'intimidation et d'obstruction et il n'existe pas de protection des lanceurs d'alerte.

37. L'espionnage pour des raisons politiques n'est pas nouveau en Grèce, mais les nouvelles technologies des logiciels espions facilitent considérablement la surveillance illégitime, en particulier dans un contexte de garanties fortement affaiblies Contrairement à d'autres cas, tels que la Pologne, l'utilisation abusive de logiciels espions ne semble pas faire partie d'une stratégie autoritaire à part entière, mais plutôt être utilisée sur une base ad hoc pour des gains politiques et financiers. Toutefois, elle érode également la démocratie et l'état de droit et laisse une grande marge de manœuvre à la corruption, alors que ces temps troublés exigent un leadership fiable et responsable.

Achat

38. Le gouvernement dément l'achat du logiciel espion Predator[84]. Toutefois, si ce n'était pas le gouvernement grec, il convient de conclure qu'un acteur non étatique était responsable (des tentatives) d'actes de piratage des téléphones de Koukakis et Androulakis. Il s'agirait d'une infraction pénale au regard du droit grec et on s'attendrait à ce que les autorités grecques enquêtent immédiatement et vigoureusement sur un cas aussi grave. Toutefois, jusqu'à présent, il n'y a pas d'enquête policière, mais uniquement des poursuites judiciaires à la suite de plaintes. Aucune preuve matérielle n'a été saisie. L'hypothèse d'acteurs privés à l'origine des attaques par le logiciel Predator est en outre très peu plausible, car elle n'expliquerait pas le choix des cibles.

39. Une autre possibilité est que Predator ait été acquis par l'intermédiaire de Ketyak, une entité spéciale créée par l'ancien patron de l'EYP, M. Kontoleon, qui opère en marge de l'EYP.

[82] Meta. Threat Report on the Surveillance-for-Hire Industry.
[83] InsideStory. Who was tracking the mobile phone of journalist Thanasis Koukakis?
[84] Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader.

40. En l'absence de toute preuve de l'identité de l'acheteur et de l'utilisateur du prédateur dans les affaires grecques, il n'est pas possible d'établir avec certitude si ou comment le gouvernement ou un autre acteur a acquis Predator. Toutefois, en principe, il n'est pas impossible d'acquérir ou d'utiliser des logiciels espions sans leur achat effectif direct par les organismes publics. Les logiciels espions peuvent être achetés par l'intermédiaire de mandataires, de sociétés de courtage ou d'intermédiaires, comme nous l'avons vu dans d'autres cas, ou des arrangements peuvent être conclus avec des vendeurs de logiciels espions pour fournir certains services liés à ces logiciels. Il ne fait aucun doute qu'il y avait des liens étroits et des interdépendances entre certaines personnes et certains événements liés au gouvernement, à l'EYP et aux fournisseurs de logiciels espions, notamment Krikel, un fournisseur privilégié d'équipements de communication et de surveillance pour, entre autres, la police et l'EYP. Krikel est étroitement liée à des personnes de l'entourage du Premier ministre Mitsotakis.

Grigoris Dimitriadis

41. Dimitriadis est le neveu du Premier ministre Mitsotakis et était, jusqu'en août 2022, le secrétaire général de son cabinet. À ce titre, il est chargé des relations entre le gouvernement et l'EYP.

Felix Bitzios

42. Felix Bitzios, homme d'affaires, a été impliqué dans l'immense scandale des contrôles des capitaux commis par la Banque du Pirée. Dans l'attente des enquêtes, les avoirs de Bitzios avaient été gelés[85]. Bitzios a bénéficié d'une modification législative introduite par le Premier ministre Mitsotakis peu après son arrivée au pouvoir en 2019. Cette modification controversée fixe un délai pour le gel des avoirs, ce qui permet de débloquer les avoirs gelés après un maximum de dix-huit mois[86]. Grâce à cette modification opérée par le gouvernement Mitsotakis, les actifs de Bitzios ont pu être libérés.

43. Bitzios détenait 35 % des actions d'Intellexa, par l'intermédiaire de sa société Santinomo. Toutefois, le 4 août 2022, il a enregistré le transfert de toutes ses actions vers Thalestris, la société mère d'Intellexa[87]. Ce qui est étonnant, c'est non seulement la date d'enregistrement du transfert – quelques jours après les révélations du hack Androulakis – mais le fait que le transfert aurait eu lieu le 18 décembre 2020, soit plus de 19 mois plus tôt. Bitzios a donc rétroactivement pris ses distances avec Intellexa, dont il détenait le tiers. Néanmoins, Bitzios était lié à Intellexa de mars 2020 à juin 2021 en tant qu'administrateur adjoint.

Giannis Lavranos

44. Giannis Lavranos a été accusé d'évasion fiscale et le journaliste Koukakis a relayé l'affaire Lavranos.

[85] Lexocology. Cyprus court offers directions to bank on ambit of freezing injunction.
[86] Financial Times. Greek law change viewed as backtracking on money laundering.
[87] Inside Story. Predatorgate: The second shareholder of Intellexa SA.

Intellexa

45. Les logiciels espions Predator sont vendus par l'intermédiaire d'Intellexa, un consortium de vendeurs de logiciels espions présent notamment à Chypre, en Grèce, en Irlande et en France. Tal Dilian, qui a fait carrière autrefois au sein des forces de défense israéliennes, a créé le consortium à Chypre. Sa deuxième ex-épouse, Sara Hamou, citoyenne polonaise, est une figure centrale de ce réseau complexe de sociétés. Tal Dilian a également acquis la nationalité maltaise. Le ministère grec des affaires étrangères, responsable de la distribution des permis d'exportation, a déclaré qu'aucune licence d'exportation n'avait été accordée au groupe de sociétés Intellexa[88]. Toutefois, les sociétés Intellexa implantées en Grèce auraient exporté leurs produits vers le Bangladesh et au moins un pays arabe[89] [90]. Pour plus d'informations sur Intellexa, voir le chapitre consacré au secteur des logiciels espions.

Krikel

46. Krikel est un fournisseur privilégié d'équipements pour les services répressifs et de sécurité grecs. C'est également le représentant grec de RCS Lab, une société italienne vendant des logiciels de surveillance. En outre, Giannis Lavranos serait propriétaire à 50 % de Krikel, par l'intermédiaire d'une autre société appelée Mexal[91]. Toutefois, il ne semble pas possible d'établir avec certitude qui est le bénéficiaire effectif ultime de Krikel, malgré ses nombreux contrats avec les autorités publiques.

47. En 2014, la société Giannis Lavranos Ioniki Techniki a été vendue à Tetra Communications à Londres. Cette même année, Ioniki Techniki est l'une des trois sociétés qui ont fait don des systèmes de communication Tetra au ministère grec de la protection des citoyens[92]. La donation de Tetra a été facilitée par une société établie en Floride, ce qui a permis de contourner les procédures normales d'appel d'offres. La donation au gouvernement grec a été acceptée en 2017. En 2018, Krikel a signé un contrat de maintenance et d'assistance technique d'un montant de 10,8 millions d'euros. L'administrateur de Krikel, Stanislaw Pelczar, a signé au nom de Krikel, mais il semble que Lavranos ait participé de manière informelle aux négociations tout au long des négociations[93]. Krikel est devenue un fournisseur important du ministère grec de la protection du citoyen. Depuis 2018, Krikel a signé sept contrats avec le gouvernement grec, dont six sont secrets[94].

48. La société Krikel est également devenue le représentant local de la société italienne RCS Lab. En juin 2021, l'EYP a acheté un système d'écoute téléphonique auprès du

[88] Inside Story. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
[89] Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
[90] Inside Story. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
[91] Il existe plusieurs liens d'intérêt à cet égard. En avril 2021, Lavranos a vendu à Albitrum Properties sa maison familiale à Athènes à un prix inférieur à celui du marché. Le représentant d'Albitrum Properties lors de la vente était le demi-frère de Felix Bitzios Theodoros Zervos. Albitrum est une société chypriote dont l'actionnaire est Mexal Services Ltd. Mexal Services détient 100 % d'Eneross Holdings Ltd. Eneross Holdings détient en outre Krikel. Giannis Lavranos a son siège social à la même adresse que Eneross Holdings and Mexal Services à Chypre. Voir: InsideStory. Predatorgate's invisible privates. and tvxs. G.Lavranos behind KRIKEL - How the deception of the Parliament was attempted [Revealing documents].
[92] Inside Story. Predatorgate's invisible privates.
[93] Inside Story. Predatorgate's invisible privates.
[94] InsideStory. Predatorgate's invisible privates.

laboratoire RCS[95] par l'intermédiaire de Krikel[96]. À l'époque, Dimitriadis était responsable des contacts entre le gouvernement et l'EYP. Certaines sources ont démontré que c'est lors de l'installation de ce nouveau système que des documents contenant des informations sur la surveillance d'Androulakis et de Koukakis ont été perdus, prétendument à cause d'un problème technique[97]. D'autres sources ont toutefois affirmé que Kontoleon avait ordonné la destruction de dossiers le 29 juillet 2022[98].

49. Il est intéressant de noter que des employés de Krikel ont été aperçus en train de travailler chez Ketyak, soi-disant bénévolement. Ketyak a apparemment obtenu 40 millions d'euros au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres confidentielle fondée sur une décision secrète du Premier ministre.

Participation de Bitzios et Lavranos

50. Bitzios et Lavranos ont tous deux participé activement à la création de Krikel en 2017. Ensemble, ils ont organisé la nomination de l'avocat polonais Stanislaw Pelczar en tant qu'administrateur de Krikel en octobre 2017[99]. La société Bitzios Viniato Holdings Limited a ensuite été engagée en tant que consultante par Krikel entre janvier et août 2018 pour une rémunération d'environ 550 000 euros (bien que Krikel n'ait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 840 000 euros cette année-là)[100].

51. Bitzios et Lavranos sont deux personnalités clés dans la fourniture de matériel de communication et de surveillance à des organismes publics tels que la police et l'EYP. Bitzios jouait également un rôle central dans la société qui vend Predator. Ils étaient proches de Dimitriadis et bénéficiaient tous deux de marchés publics lucratifs. Ils ont bénéficié de la modification législative du nouveau gouvernement qui a libéré leurs avoirs gelés. Ils avaient un motif d'utiliser des logiciels espions contre Koykakis. Il existe un risque très évident et élevé de conflit d'intérêts et de corruption dans l'enchevêtrement des intérêts commerciaux, des relations personnelles et des liens politiques. Ces deux personnes seraient en outre en mesure de fournir des informations cruciales sur l'acquisition et l'utilisation de Predator en Grèce.

Cadre juridique

52. La Grèce dispose en principe d'un cadre juridique relativement solide. Toutefois, les amendements juridiques ont affaibli les garanties essentielles et la nomination politique à des postes clés constitue un obstacle au contrôle et à l'obligation de rendre des comptes.

Contrôle ex ante

53. En Grèce, l'infection d'un appareil par des logiciels espions est une infraction pénale, comme le prévoient plusieurs articles du code pénal grec, notamment l'article 292 sur

[95] Hellas Posts Engllish. The EYP supplier contaminates smartphones in Greece as well.
[96] TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament.
[97] TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament».
[98] Euractiv. Greek MEP spyware scandal takes new turn.
[99] TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament.
[100] InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator spyware case.

les crimes contre la sécurité des communications téléphoniques, l'article 292 B sur l'entrave au fonctionnement des systèmes d'information ainsi que l'article 370 sur les violations du secret des lettres. En outre, la production, la vente, la fourniture, l'utilisation, l'importation, la détention et la distribution de logiciels malveillants (y compris les logiciels espions) constituent également une infraction pénale au sens de l'article 292 C du code pénal grec[101].

Acte législatif

54. À la suite des révélations de la surveillance, le Premier ministre Mitsotakis a proposé de modifier le cadre de fonctionnement de l'EYP. L'une de ces modifications est l'introduction de l'acte législatif par le gouvernement le 9 août 2022. L'article 9, paragraphe 2, de la loi 3649/2008 a été mis à jour et requiert désormais un avis du Comité permanent des institutions et de la transparence sur la nomination du gouverneur de l'EYP[102]. Toutefois, étant donné que le parti au pouvoir dispose actuellement d'une majorité absolue au sein de la commission permanente spéciale du Parlement sur les institutions et la transparence, il a approuvé la nomination de M. Demiris en tant que nouveau gouverneur de l'EYP, tandis que tous les autres partis d'opposition y étaient opposés[103]. Au demeurant, le 2e commandant adjoint de l'EYP est Dionysis Melitsiotis[104], ancien membre du cabinet du Premier ministre, et un autre des directeurs adjoints est Anastasios Mitsialis, ancien fonctionnaire du parti Nouvelle Démocratie[105].

Contrôle ex post

55. Depuis 2019, les activités de l'EYP sont placées sous le contrôle direct du Premier ministre Kyriakos après une modification de la loi à la suite de la victoire du parti Nouvelle Démocratie en 2019[106].

56. La confidentialité des communications prévue par la loi 2225/1994 dispose que cette confidentialité ne peut être levée que dans les affaires de sécurité nationale et pour des enquêtes sur des infractions graves. Après la levée de la confidentialité, l'article 5 de cette loi prévoit que l'ADAE peut informer les cibles des enquêtes, pour autant que l'objectif de l'enquête ne soit pas compromis[107]. Le droit d'une personne d'avoir accès à des informations sur la question de savoir si la personne en question a fait l'objet d'une surveillance figure dans la loi 2472/1997[108]. Toutefois, lorsque l'ADAE a notifié à l'EYP, en mars 2021, le droit d'information de Koukakis, le gouvernement a immédiatement présenté l'amendement 826/145 le 31 mars 2021, qui a supprimé la capacité de l'ADAE d'informer les citoyens de la levée de la confidentialité des communications[109]. Cela prive de facto l'individu de son droit d'être informé. La

[101] ICLG. Cybersecurity Laws and Regulation Greece 2022.
[102] Efsyn. What (does not) change with the Act of Legislative Content for EYP.
[103] Kathemirini. Themistoklis Demiris: His appointment to the management of EYP was approved by a majority.
[104] Ekathimerini. National security takes center stage.
[105] Greek City Times. Greek PM appoints new security and intelligence chiefs.
[106] Euractiv. Another Greek opposition lawmaker victim of Predator.
[107] Constitutionalism. Contradiction of article 87 of Law 4790/2021 with the guarantees of the ECHR for safeguarding the confidentiality of communications.
[108] Dpa. Law 2472/1997 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data.
[109] https://www.reportersunited.gr/8646/eyp-koukakis/

modification a été introduite de manière très irrégulière. Elle a été ajoutée à une loi sans aucun rapport (un projet de loi relatif aux mesures de lutte contre la COVID-19) et les délais imposés par la Constitution n'ont pas été respectés[110] [111] [112]. Il n'y a donc pas eu de véritable processus de consultation.

57. Les possibilités de contrôle ex post sont encore affaiblies par le fait que la Grèce n'a toujours pas pleinement mis en œuvre la directive de l'Union sur les lanceurs d'alerte[113].

Contrôle public

58. La Grèce se classe dernière des pays de l'UE dans le classement mondial de la liberté de la presse 2022: 108e (sur 180)[114]. En 2021, le journaliste Giorgos Karaivaz a été assassiné. L'affaire n'a toujours pas été élucidée. Les journalistes sont victimes d'intimidations et de poursuites-bâillons. Grigoris Dimitriadis[115] a lancé des poursuites-bâillons contre les médias Reporters United et Efimerida ton Syntakton (Efsyn)[116] après avoir été contraint de démissionner. Le ministre du gouvernement Oikonomou a cherché à discréditer un journaliste Politico, Nektaria Stamouli, en laissant entendre que ses articles sur le scandale des logiciels espions étaient motivés par des considérations politiques[117]. En effet, deux des victimes de Predator, Koukakis et Malichoudis, ont dénoncé des affaires de corruption et de fraude, ainsi que les mauvais traitements infligés aux migrants. Athanasios Telloglou et Eliza Triantafillou ont rapporté le scandale des logiciels espions et auraient été placés sous surveillance[118].

Voies de recours

L'autorité nationale de la transparence

59. Le 22 juillet 2022, l'autorité nationale chargée de la transparence (EAD) a ouvert une enquête sur l'achat présumé du logiciel espion Predator par le ministère de la protection des citoyens et l'EYP. L'audit a porté sur la police grecque, l'EYP et les entreprises Intellexa et Krikel. L'EAD a achevé son rapport le 10 juillet 2022, mais l'a soumis à l'ETP pour approbation préalable. Le rapport officiel envoyé à Koukakis le 22 juillet ne comportait que des parties de l'audit complet effectué par l'EAD. Sous prétexte de protection des données à caractère personnel, plusieurs noms de l'audit ont été occultés, notamment les noms des auditeurs de l'EAD, du procureur de l'EYP qui a vérifié le rapport initial de l'EAD et des avocats et comptables des personnes morales concernées[119].

[110] Hellenic Parliament. Constitution.
[111] Hellenic Parliament. Rules of Procedure of the House.
[112] Govwatch. Violation of the legislative process for amendments in law 4790/2021.
[113] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/inf_22_3768
[114] https://rsf.org/en/index
[115] Tagesspiegel.
[116] EUobserver. Greece accused of undermining rule of law in wiretap scandal.
[117] https://www.ekathimerini.com/news/1191760/foreign-press-association-rejects-targeting-of-journalist-by-govt-spox/
[118] Heinrich-Böll-Stiftung. In conditions of absolute loneliness.
[119] InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case.

60. Le rapport de l'EAD a conclu que ni l'EYP ni le ministère de la protection des citoyens n'avaient conclu de contrats avec Intellexa et d'autres sociétés nationales apparentées. Ils n'ont pas non plus acheté ni utilisé le logiciel espion Predator[120]. Toutefois, l'EAD n'a pas enquêté sur les comptes bancaires d'Intellexa et de Krikel, ni sur les sociétés offshore affiliées. En outre, l'EAD n'a visité les bureaux d'Intellexa et de Krikel qu'après 2 mois, date à laquelle les employés travaillaient à domicile en raison de la COVID-19. En outre, l'EAD n'a pas rencontré les représentants légaux des sociétés en question[121].

61. L'indépendance des dirigeants de l'EAD suscite des interrogations. L'EAD a récemment fait les gros titres sur la base de suspicions de partialité en faveur du gouvernement lors de l'élaboration d'un rapport sur les refoulements de migrants[122]. Le directeur d'EAD, ancien employé de M. Mitsotakis, n'a pas rencontré PEGA au cours de la mission de novembre 2022.

L'autorité grecque chargée de la sécurité des communications et de la vie privée (ADAE)

62. En juillet 2022, Nikos Androulakis a confirmé qu'il avait déposé une plainte auprès du bureau du procureur de la Cour suprême, affirmant qu'il aurait été visé par le logiciel espion Predator le 21 septembre 2021. À la suite de la plainte de M. Androulakis, l'ADAE a ouvert une enquête en août 2022, en commençant par recueillir des informations auprès de l'opérateur de télécommunications de M. Androulakis.

La commission des institutions et de la transparence

63. En juillet 2022, la commission des institutions et de la transparence a convoqué M. Kontoleon et le président de l'ADAE Christos Rammos à une audition parlementaire. Au cours de cette audition, M. Kontoleon a admis que l'EYP avait espionné Thanasis Koukakis pour des raisons de sécurité nationale, mais a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de la tentative de piratage de l'appareil de M. Androulakis par Predator. Giannis Oikonomou, porte-parole du gouvernement, a indiqué que les autorités grecques n'ont ni acquis ni utilisé le logiciel espion Predator[123].

La commission d'enquête parlementaire

64. Une proposition du parti PASOK-KINAL visant à créer une commission d'enquête sur l'utilisation présumée de logiciels espions[124] a été approuvée par 142 députés de l'opposition, tandis que les 157 députés Nea Demokratia se sont abstenus[125]. Toutefois, ND disposait d'une majorité absolue au sein de la commission d'enquête. Les demandes de création d'un bureau bipartite ont été rejetées. ND a décidé du programme de travail et de la liste des témoins à inviter et a rejeté plusieurs des témoins proposés par les

[120] InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case.
[121] InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case.
[122] https://www.politico.eu/article/greek-transparency-agency-report-data-breach-migration-european-commission/
[123] Reuters. Greek intelligence service admits spying on journalist - sources.
[124] Tovina. Interceptions: Committee of Inquiry to monitor Androulakis - Pasok's proposal in detail.
[125] Tovina. Parliament: The examination for the attendances from 2016 was passed - With 142 'yes'.

partis d'opposition. La commission a été créée le 29 août 2022. Elle a commencé ses travaux le 7 septembre 2022 et les a achevés travaux le 10 octobre 2022.

65. La majorité gouvernementale au sein de la commission a refusé d'inviter MM. Bitzios et Lavranos, mais elle a invité Stamatis Tribalis – l'actuel dirigeant de Krikel – et Sara Hamou. Le 22 septembre, M. Tribalis a témoigné devant cette commission parlementaire. Il a présenté des informations manifestement fausses sur la participation de MM. Bitzios et Lavranos à Krikel, affirmant notamment qu'il était lui-même propriétaire de Krikel[126].

66. Un témoin, Sarah Hamou d'Intelexa, a déclaré ne pas être en mesure de comparaître en personne (bien qu'elle habite à Chypre), et elle a été autorisée à répondre par écrit. Étant donné qu'il n'a pas été possible de parvenir à des conclusions communes, chaque parti a publié son propre rapport. Quelque 5 500 pages de documents, y compris le procès-verbal et le dépôt de Mme Hamou, ont été classifiés, bien que le Parlement soit parfaitement compétent pour les déclassifier. Paradoxalement, la commission d'enquête sert donc à protéger les informations au lieu d'y donner accès.

Les cibles

67. Au moment de la rédaction du présent document, une liste de 33 noms de cibles avait été publiée. Il n'est pas possible de procéder à une analyse détaillée et aucune enquête formelle n'a encore été ouverte. Toutefois, l'analyse des quelques cas connus jusqu'à présent donne une image assez claire des enjeux.

Thanasis Koukakis

68. Au cours de l'été 2020, le journaliste Thanasis Koukakis a fait l'objet d'écoutes de l'EYP. Au cours de cette période, il couvrait des sujets financiers, dont le scandale Pirée/Libra, impliquant Felix Bitzios, et des allégations de fraude fiscale de la part de l'homme d'affaires grecs Yiannis Lavranos, ainsi que des lois bancaires controversées introduites par le gouvernement Mitsotakis qui entravent les poursuites pour blanchiment de capitaux et autres délits financiers (l'effet rétroactif a du reste entraîné l'abandon de douze affaires en cours)[127]. M. Koukakis enquêtait également sur un marché public de nouvelles cartes d'identité, dans lequel MM. Lavranos et Bitzios avaient un intérêt commercial. Au moment de la première audition de M. Koukakis devant PEGA, le marché a été soudainement retiré et le secrétaire général responsable a démissionné.

Nikos Androulakis

69. Le 21 septembre 2021, Nikos Androulakis, dirigeant du PASOK-KINAL de centre-gauche et député au Parlement européen, a été pris pour cible par le logiciel espion Predator lorsqu'un lien malveillant a été envoyé à son téléphone[128]. M. Androulakis a reçu un SMS disant: «Il faut se lancer, il y a beaucoup à gagner». Le message contenait également un lien permettant d'installer le logiciel espion Predator sur son téléphone,

[126] TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament.
[127] Inside Story. Who was tracking the mobile phone of journalist Thanasis Koukakis.
[128] InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator spyware case.

mais, contrairement à M. Koukakis, M. Androulakis n'a pas cliqué sur le lien qui lui a été envoyé[129].

70. La surveillance d'un homme politique est très inhabituelle et la Constitution grecque prévoit une protection spéciale à leur intention. L'EYP nie toute participation à la surveillance avec Predator. Dans un premier temps, le gouvernement a formulé des hypothèse sur des puissances étrangères qui auraient demandé l'écoute téléphonique de M. Androulakis, ou avancé que son appartenance à une commission du Parlement européen chargée des relations avec la Chine pourrait être l'explication. Aucune de ces hypothèses n'était très crédible. La surveillance a eu lieu dans le contexte politique des élections suivantes. Selon les sondages, Néa Demokratía allait perdre sa majorité absolue. Le PASOK serait le partenaire privilégié de la coalition. À l'automne 2021, il y avait quatre candidats à la direction PASOK, ayant chacun des points de vue différents sur une telle coalition. M. Androulakis était censé être ouvert à l'idée, mais pas avec M. Mitsotakis comme premier ministre. Un autre candidat, Andreas Loverdos, avait précédemment occupé la fonction de ministre dans une coalition Néa Demokratía–PASOK et était considéré comme plus favorable. Il connaissait M. Dimitriadis. Manolis Othonas, le bras droit d'un autre candidat, était également censé entretenir des relations plus étroites avec Néa Demokratía et M. Dimitriadis. La publication de la liste d'autres cibles alléguées par Documento renforce la suspicion de raisons politiques à l'origine de la surveillance. Il n'existe aucune preuve de ces hypothèses, mais il est essentiel que ces pistes soient étudiées et éliminées dans la mesure du possible.

Stavros Malichoudis

71. Le 13 novembre 2021, le journal EFSYN a révélé que plusieurs journalistes couvrant des dossiers de réfugiés seraient mis sous écoute par le PEJ. Un document interne de l'EYP montre que celui-ci a ordonné le suivi et la collecte de données sur le journaliste grec Stavros Malichoudis[130] [131]. M. Malichoudis écrivait un article sur un enfant syrien de 12 ans forcé de vivre pendant plusieurs mois dans un camp de détention sur l'île grecque de Kos[132].

Christos Spirtzis

72. Le 15 novembre 2021, l'ancien ministre des infrastructures et législateur du parti Syriza Christos Spirtzis a été visé par le logiciel espion Predator sur son téléphone portable[133].

Tasos Telloglou, Eliza Triantafyllou et Thodoris Chondrogiannos

73. Tasos Telloglou et Eliza Triantafylou auraient été espionnés au cours de leur travail d'investigation pour Inside Story.

Autres cibles

[129] Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader.
[130] Efsyn. Πολίτες σε καθεστώς παρακολούθησης από την ΕΥΠ.
[131] Solomon. Solomon's reporter Stavros Malichudis under surveillance for 'national security reasons'.
[132] BalkanInsight. Greek Intelligence Service Accused of 'Alarming' Surveillance Activity.
[133] Ekathimerini. Former SYRIZA minister says he was targeted by Predator.

74. Le 29 octobre 2022, il a été rapporté que d'autres responsables politiques avaient été pris pour cible avec le logiciel espion Predator, y compris un ministre du gouvernement qui n'était pas en bons termes avec le premier ministre. En outre, un autre membre de Néa Demokratía aurait reçu un lien destiné à installer Predator[134]. M. Oikonomou, porte-parole du gouvernement, a déclaré que l'article ne contenait pas de preuves concrètes[135].

75. Les 5 et 6 novembre 2022, Documento faisait état d'une liste contenant 33 noms de personnes ciblées par le logiciel espion Predator[136]. Parmi elles, de nombreux responsables politiques de premier plan, dont des membres du gouvernement actuel, l'ancien premier ministre Samaras, l'ancien commissaire européen Avramopoulos, le rédacteur en chef d'un journal favorable au gouvernement national, et des personnes de l'entourage de Vangelis Marinakis, armateur, propriétaire de médias et des clubs de football Olympiakos et Nottingham Forest. Les révélations de la liste sont très inquiétantes non seulement en raison des noms très médiatisés qui y figurent, mais aussi parce qu'elles suggèrent que l'utilisation abusive des logiciels espions est systématique, à grande échelle et s'inscrit dans une stratégie politique.

I.D. Chypre

76. Chypre est un important pôle d'exportation européen pour le secteur de la surveillance. Sur le papier, il existe un cadre juridique solide, y compris les règles de l'UE, mais dans la pratique, Chypre est un endroit attrayant pour les entreprises qui vendent des technologies de surveillance. Des scandales récents ont toutefois nui à la réputation du pays et une série de nouvelles initiatives législatives visant à renforcer le cadre juridique des exportations et à améliorer le respect des règles devrait être finalisée en 2023.

77. Sur le papier, il existe un cadre juridique prévoyant la protection des communications privées, le traitement des données à caractère personnel et le droit de la personne à l'information. Toutefois, dans la pratique, une fois que la sécurité nationale invoquée, il n'existe pas de règles claires régissant l'utilisation de dispositifs d'interception et la protection des droits constitutionnels des citoyens.

78. Chypre semble avoir une collaboration très étroite avec Israël dans le domaine des technologies de surveillance. Le pays a consulté Israël et les États-Unis sur la réforme de son cadre juridique. Chypre est une destination populaire pour de nombreuses entreprises israéliennes de logiciels espions.

Cadre juridique

Règlement sur les biens à double usage

79. Par rapport à son cadre juridique en vigueur, Chypre serait plutôt indulgente en ce qui concerne l'octroi de licences d'exportation aux entreprises de logiciels espions[137]. Les entreprises utilisent des astuces pour contourner les règles. En d'autres termes, le matériel physique du produit est envoyé dans un pays destinataire sans que le logiciel y

[134] Ta Nea. Four illegal manipulations by suspicious center.
[135] Politico. Brussels Playbook: Lula wins in Brazil - Trick or trade - Grain deal woes.
[136] Documento, edition 6 November 2022.
[137] InsideStory. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?

soit chargé[138]. Ensuite, le logiciel d'activation (également appelé «clé de licence») est envoyé séparément au moyen d'une clé de mémoire USB vers le pays de destination[139]. Un autre procédé consiste à indiquer que le produit est exporté à des fins de démonstration uniquement, bien qu'une description détaillée du produit soit jointe[140].

80. De nombreuses entreprises israéliennes viennent à Chypre pour démarrer leur activité européenne[141]. Différentes sources ont en outre indiqué que le pays abritait environ 29 entreprises israéliennes[142]. Le commerce des logiciels espions et les relations diplomatiques sont étroitement liés. En contrepartie de la facilitation des licences pour les sociétés israéliennes, Chypre aurait reçu certains des produits que ces sociétés développent et exportent, comme le logiciel espion Pegasus de NSO[143], ainsi que des matériels espions provenant de WiSpear[144].

Contrôle ex ante

81. La loi 92 (I)/1996 sur la protection de la confidentialité des communications privées dispose que la demande d'autorisation de surveillance des communications privées doit être soumise à la Cour[145].

Contrôle ex post

82. Sur le papier, la violation de la protection des communications privées constitue une infraction pénale en droit. Dans les faits, cette illégalité est souvent cachée derrière l'invocation de la sécurité nationale[146]. Il n'existe pas de législation sur la manière dont la police ou d'autres services de renseignement utilisent les dispositifs d'interception, sur les personnes qui déterminent les procédures d'interception et sur la manière dont la protection des droits constitutionnels des citoyens est garantie. Les règlements et protocoles concernés sont actuellement en attente d'examen et d'approbation par la Chambre des représentants. Pour le moment, ces dispositions ne sont pas contrôlées[147].

Voies de recours

83. Le président de Chypre a un rôle important à jouer dans la formation de la commission qui est en mesure de lancer des enquêtes critiques sur les actions du KYP. En outre, les rapports annuels contenant les conclusions de la commission sont d'abord transmis au Président[148].

Chiffres clés du secteur des logiciels espions

---

[138] InsideStory. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
[139] Philenews. This is how interception patents are exported from Cyprus.
[140] Philenews. Export of monitoring software confirmed.
[141] Philenews. Revelations in Greece: Predator came from Cyprus.
[142] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022
[143] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022.
[144] Inside Story. Predator: The 'spy' who came from Cyprus.
[145] CyLaw. The Protection of Privacy of Private Communications (Interception and Access to Recorded Private Communications Content) Law of 1996 (92(I)/1996)
[146] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
[147] Philenews. Legal but uncontrolled interceptions.
[148] Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.

84. Tal Dilian a joué un rôle clé dans bon nombre des événements survenus à Chypre et en Grèce. Il a obtenu la nationalité maltaise en 2017[149]. Tal Dilian a occupé différents postes de direction au sein de la force de défense israélienne pendant 25 ans avant de prendre sa retraite de l'armée en 2002[150]. Il a entamé à Chypre une carrière d'«expert en renseignement, créateur de communauté et entrepreneur en série», et a lancé Aveledo Ltd., qui sera par la suite connu sous le nom de Ws WiSpear Systems ltd., puis de Passitora Ltd[151].

85. À Chypre, M. Dilian a été étroitement associé à Abraham Sahak Avni. M. Avni avait fait partie des forces spéciales de police israéliennes en tant que détective spécial[152]. En novembre 2015, il a acquis la nationalité chypriote et un passeport doré en raison d'un investissement immobilier de 2,9 millions d'euros[153]. M. Avni a fondé l'entreprise chypriote NCIS Intelligence Services ltd[154], une entreprise qui serait associée avec les entreprises à vocation technologique les plus puissantes du monde[155]. NCIS Intelligence and Security Services a fourni des logiciels de sécurité au quartier général de la police entre 2014 et 2015 et formé les agents du bureau d'analyse et de statistiques de la criminalité entre 2015 et 2016[156]. Le parti gouvernemental DISY (Dimokratikós Sinagermós) fait également partie de la clientèle de la société. M. Avni aurait installé des équipements de sécurité dans les bureaux du parti[157]. Outre les équipements de sécurité de M. Avni, le matériel de M. Dilian a également été vendu à l'agence antidrogue et à la police chypriotes[158].

86. Les liens entre M. Dilian et M. Avni sont nombreux. La société WiSpear de M. Dilian a partagé un bâtiment à Larnaca et une partie de son personnel avec M. Avni[159]. En 2018, les deux hommes ont lancé la société Poltrex, rebaptisée par la suite Alchemycorp Ltd. Poltrex est hébergée dans la Novel Tower partagée avec M. Avni[160] et fait également partie d'Intellexa Alliance. Les relations de M. Avni avec le parti DISY auraient permis de tester les produits de M. Dilian[161].

Camionnette de surveillance de M. Dilian

87. Après la vente de Circles technologies et la création de WiSpear, Tal Dilian a également lancé Intellexa Alliance en 2019, décrite sur son site web comme une «entreprise ayant son siège dans l'UE et soumise au droit de l'UE ayant pour but de développer et d'intégrer des technologies permettant de doter les agences de renseignement des

[149] Government of Malta. Persons Naturalised Registered Gaz 21.12 https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Government%20Notices/PublishingImages/Pages/2018/12/GovNotices2112/Persons%20naturalised%20registered%20Gaz%2021.12.pdf
[150] https://taldilian.com/about/
[151] Opencorporates. Passitora ltd.
[152] ShahakAvni. About Shahak Avni.
[153] Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
[154] Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian.
[155] Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
[156] Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian.
[157] Tovima. The unknown "bridge" between Greece and Cyprus for the eavesdropping system.
[158] Inside Story. Predator: The "spy" who came from Cyprus.
[159] Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
[160] CyprusMail. Akel says found 'smoking gun' linking Cyprus to Greek spying scandal.
[161] Inside Story. Predator: The "spy" who came from Cyprus.

moyens nécessaires à leur action»[162]. Il existe différents fournisseurs de moyens de surveillance qui relèvent du label commercial d'Intellexa Alliance, comme Cytrox, WiSpear – rebaptisée ultérieurement Passitora Ltd. – Nexa technologies et Poltrex ltd. Ces différents fournisseurs dans le cadre de l'alliance de M. Dilian permettent à Intellexa de proposer et combiner un large éventail de logiciels et de services de surveillance[163]. Pour de plus amples informations sur la structure de l'entreprise, voir le chapitre consacré au secteur des logiciels espions.

88. À la suite des plaintes contre M. Dilian, il est apparu clairement que la firme israélienne Go Networks serait associée à Intellexa par le biais d'une structure partagée de propriété d'entreprise en Irlande. D'anciens représentants de haut niveau auraient occupé de hautes fonctions au sein d'Intellexa[164]. En outre, les enquêtes de police ont révélé que des licences d'exportation avaient été accordées à WiSpear pour des «équipements d'interception conçus pour l'extraction de la voix ou de données, transmis par l'intermédiaire de l'interface aérienne»[165] [166].

89. En 2011, M. Avni a fondé une société avec Michael Angelides, frère de l'ancien ministre et actuel procureur général adjoint Savvas Angelides. Leur société S9S a été inscrite au registre des sociétés le 10 novembre 2011[167] et a été enregistrée avec l'aide de l'ancien cabinet d'avocats Savvas Angelides[168]. Leur partenariat a toutefois été dissous en 2012. Néanmoins, Savvas Angelides était la personne chargée de contrôler MM. Avni et Dillian dans l'affaire de la camionnette de surveillance[169].

90. Le parti d'opposition AKEL a exprimé son indignation devant l'abandon des affaires à charge de M. Dilian et de son personnel, et a qualifié la décision de justice de manoeuvre de dissimulation par le procureur général[170]. Après tout, le gouvernement chypriote aurait acheté du matériel à la société de M. Dilian et l'un des employés accusés aurait travaillé pour NSO, fournissant au KYP des instructions sur la manière d'utiliser le logiciel espion Pegasus[171]. L'abandon des charges a permis de préserver les informations sur les liens entre l'entreprise de M. Dilian et le gouvernement chypriote[172]. Cet exemple montre que la protection contre les violations des données à caractère personnel par des équipements de surveillance de masse n'est pas pleinement garantie. Bien qu'il existe des voies de recours sur le papier, les décisions judiciaires sont influencées par les interventions gouvernementales, ce qui laisse sans défense les victimes individuelles.

Le déménagement en Grèce

[162] https://intellexa.com/
[163] Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
[164] Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
[165] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022.
[166] Philenews. Export of tracking software from Cyprus.
[167] Politis. "Interceptions" file: Classified Police Report (2016) shows he knew everything about Avni.
[168] Press Release Deputy Attorney General of 10.08.2022 as acquired on the PEGA mission to Cyprus on 02.11.2022.
[169] Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
[170] Financial Mirror. Anger after 'spy van' charges dropped.Le
[171] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
[172] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.

91. À la suite de l'épisode de la camionnette et de l'action en justice, M. Dilian a déplacé les activités d'Intellexa en Grèce, bien qu'il n'ait jamais quitté Chypre, où il est toujours résident. Les liens indirects entre plusieurs personnes physiques et morales enregistrées à Chypre et en Grèce révèlent la facilitation des activités de M. Dilian à Athènes[173].

92. Selon des témoignages récents à la lumière des enquêtes judiciaires dans l'affaire de la camionnette, l'avocat Aleksandros Sinka a eu une influence significative sur le déménagement en Grèce. M. Sinka, qui jouait auparavant un rôle clé dans le parti DISY de centre-droite, entretenait apparemment de bonnes relations à la fois avec M. Dilian et M. Avni[174]. Il semble que M. Sinka connaissait également l'ancien secrétaire général du gouvernement grec, M. Dimitriadis. Les deux hommes ont occupé des postes au sein du Bureau des étudiants démocrates européens (EDS), l'organisation étudiante du Parti populaire européen (PPE). Entre 2003 et 2004, M. Sinka en a été président et M. Dimitriadis vice-président[175]. M. Dimitriadis aurait présenté à M. Sinka son ami l'homme d'affaires grec Felix Bitzios, dans le contexte du litige de longue date de M. Bitzios devant la justice chypriote. M. Sinka a de son côté recommandé l'avocat Harris Kyriakidis pour aider M. Bitzios dans son litige. M. Kyriakidis entretenait également de bonnes relations avec le DISY[176].

Groupe NSO et Chypre

93. Outre Intellexa Alliance, Chypre aurait également accueilli le groupe NSO. En 2010, Tal Dilian, conjointement avec Boaz Goldman et Eric Banoun, a lancé la société Circles Technologies, spécialisée dans la vente de systèmes qui exploitent les vulnérabilités SS7[177]. Six ans plus tard, Circles Technologies a été vendue à Francisco Partners pour un peu moins de 130 millions de dollars, dont 21,5 millions de dollars ont été à M. Dilian. Cette société de capital-investissement basée en Californie a également obtenu 90 % du groupe NSO, ce qui a donné lieu à la fusion de Circles Technologies et NSO Group, qui sont devenues L.E.G.D Company Ltd., rebaptisée Q Cyber Technologies Ltd. le 29 mars 2016[178].

94. Le démenti par le gouvernement chypriote de l'exportation et du développement de Pegasus dans le pays semble toutefois incorrect. Le 21 juin 2022, Chaim Gelfad, responsable de NSO, a déclaré que les sociétés NSO à Chypre et en Bulgarie produisaient des logiciels de renseignement[179]. Selon un document diffusé par le parti d'opposition AKEL au Parlement européen, le groupe NSO aurait exporté le logiciel espion Pegasus par l'intermédiaire d'une de ses filiales à Chypre vers une société aux Émirats arabes unis. L'une des filiales semble avoir émis une facture de 7 millions de dollars pour des services à la société en question[180].

95. Il semble également que le groupe NSO ait eu une société active à Chypre qui aurait hébergé un centre de services à la clientèle. En 2017, une réunion avec des responsables

[173] Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
[174] Tovima. The unknown "bridge" between Greece and Cyprus for the eavesdropping system.
[175] EDS. 2003/2004 Bureau.
[176] Tovima. The unknown "bridge" between Greece and Cyprus for the eavesdropping system.
[177] Amnesty International. Operating from the Shadows.
[178] Amnesty International. Operating from the Shadows.
[179] Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
[180] Akel report. PEGA mission to Cyprus.

de NSO et des clients saoudiens a eu lieu à l'hôtel Four Seasons de Limassol afin de leur présenter les dernières capacités du logiciel espion de la version Pegasus 3. Cette version possédait la nouvelle capacité zéro-clic, lui permettant de s'implanter sur un appareil sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur un lien, par exemple par un appel WhatsApp manqué. Les clients saoudiens ont immédiatement acheté la technologie pour un montant de 55 millions d'EUR[181] [182]. Il convient de noter ici qu'un an plus tard, le 2 octobre 2018, le régime saoudien a tué Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite en Turquie, après l'avoir surveillé, lui et ses proches, avec Pegasus.

Black Cube

96. Black Cube est une entreprise employant d'anciens agents des services de renseignement israéliens, comme le Mossad. L'entreprise a recours à des agents opérant sous de fausses identités. Selon le New Yorker, l'ancien PDG de NSO Group, Shalev Hulio, a engagé Black Cube après que trois avocats – Mazen Masri, Alaa Mahajna et Christiana Markou – ont poursuivi NSO et une filiale en Israël et à Chypre[183].

Achat et utilisation de logiciels espions par Chypre

97. Outre la facilitation d'un climat d'exportation favorable pour les entreprises de logiciels espions, le gouvernement chypriote a lui-même des antécédents d'achat de logiciels espions. Il aurait également utilisé lui-même des systèmes de surveillance. Au moment de la rédaction du présent document, il n'a toujours pas été déterminé dans quels cas Chypre a eu recours à des méthodes de surveillance conventionnelles ou à des logiciels espions.

Makarios Drousiotis, victime

98. À partir de février 2018, le journaliste Makarios Drousiotis aurait été espionné par le gouvernement chypriote. Ce cas d'espionnage a débuté pendant que M. Drousiotis exerçait la fonction d'assistant du membre chypriote de la Commission européenne chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, Christos Stylianides, et au cours de ses enquêtes sur les liens financiers entre le président Anastasiades et des personnalités russes telles que l'oligarque Dmitri Rybolovlev. Selon M. Drousiotis, c'est cette dernière activité qui a déclenché la première tentative de surveillance[184].

Remarques complémentaires

99. Chypre semble disposer d'un cadre juridique solide pour la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, pour l'autorisation de la surveillance et pour les exportations. Toutefois, dans la pratique, il semblerait que les règles soient faciles à contourner et qu'il existe des liens étroits entre la politique, les agences de sécurité et le secteur de la surveillance. C'est apparemment l'application laxiste des règles qui fait de Chypre un endroit aussi attrayant pour le commerce de logiciels espions. Chypre présente également un intérêt stratégique considérable pour la Russie, la Turquie et les

[181] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
[182] Haaretz. Israeli Cyber Firm Negotiated Advanced Attack Capabilities Sale With Saudis, Haaretz Reveals.
[183] The New Yorker. How Democracies Spy on their Citizens.
[184] Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία, Chapter 5. Published 2022.

États-Unis. En outre, les relations étroites avec Israël semblent présenter un intérêt mutuel particulier pour le commerce des logiciels espions. Les licences d'exportation de logiciels espions sont devenues une monnaie d'échange dans les relations diplomatiques.

I.E. Espagne

100. Les révélations de juillet 2021 du projet Pegasus ont mis au jour un grand nombre de cibles en Espagne. Toutefois, elles semblent avoir été visées par différents acteurs et pour différentes raisons. Il est largement admis que les autorités marocaines ont ciblé le premier ministre Pedro Sanchez, la ministre de la défense Margarita Robles et le ministre de l'intérieur Fernando Grande-Marlaska, à l'instar du président français et des ministres du gouvernement français[185]. Le ciblage d'un deuxième groupe de victimes est désigné sous le nom de «CatalanGate»[186]. Il comprend des parlementaires catalans, des députés au Parlement européen, des avocats, des membres d'organisations de la société civile et certains membres de la famille et du personnel liés à ces victimes[187]. Le scandale de surveillance du «CatalanGate» a été dénoncé pour la première fois en 2020, mais ce n'est qu'en avril 2022 que CitizenLab a achevé son enquête approfondie, révélant l'ampleur du scandale. Les résultats de cette enquête ont montré qu'au moins 65 personnes étaient ciblées[188]. En mai 2020, les autorités espagnoles ont admis avoir ciblé 18 de ces 65 victimes avec l'autorisation d'un tribunal[189].

Achat de logiciels espions

101. L'achat de divers logiciels espions tels que SITEL en 2001 et le logiciel espion de Hacking Team en 2010 par le ministère de l'intérieur, le Centre national de renseignement espagnol (CNI) et la police ont fait l'objet d'une large publicité[190]. Il a également été précédemment signalé par CitizenLab que l'Espagne était un client présumé de Finfisher[191]. En 2020, le journal espagnol El Pais a indiqué que l'Espagne avait fait des affaires avec le groupe NSO et que le CNI utilisait régulièrement Pegasus[192]. Le gouvernement espagnol aurait acheté le logiciel espion au cours de la première moitié des années 2010 pour un montant estimé à 6 millions d'euros[193] [194]. En

[185] Le Monde, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/05/10/spain-fires-head-of-intelligence-services-over-pegasus-phone-hacking_5982990_4.html, *10 May 2022.*
[186] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*.
[187] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 1.
[188] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 1.
[189] El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-judge_752448_102.html, *5 May 2022.*
[190] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 4 - 5.
[191] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 5.
[192] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 5.
[193] Politico, https://www.politico.eu/article/catalan-president-stronger-eu-rules-against-digital-espionage/, *20 April 2022.*
[194] El Pais, https://elpais.com/espana/2022-04-20/el-cni-pidio-comprar-el-sistema-pegasus-para-espiar-en-el-extranjero.html, *20 April 2022.*

outre, un ancien employé de NSO a confirmé que l'Espagne avait un compte auprès de l'entreprise malgré le refus des autorités espagnoles de formuler des observations ou de confirmer[195].

Cadre juridique

102. Le droit à la vie privée est protégé par l'article 18 de la Constitution espagnole de 1978, y compris le droit au secret dans les «communications postales, télégraphiques et téléphoniques»[196]. L'utilisation de logiciels espions tels que Pegasus et Candiru constitue une violation de l'article 18; toutefois, il existe une exception à ce droit si un tribunal donne une autorisation[197]. La Constitution prévoit également d'autres exceptions à ces droits dans la partie I, section 55, en précisant que certaines libertés peuvent être suspendues avec «la participation des tribunaux et un contrôle parlementaire adéquat» dans le cas des personnes faisant l'objet d'une enquête pour des activités liées à des groupes armés ou à des organisations terroristes[198].

103. Le service de renseignement espagnol se compose de trois agences principales. Premièrement, le service national de renseignement (CNI), qui est placé sous le contrôle du ministère de la défense. Le directeur du CNI est nommé par le ministre de la défense et est le conseiller principal du Premier ministre sur les questions liées au renseignement et au contre-espionnage[199]. Le deuxième organe est l'agence du renseignement intérieur, le centre de renseignement pour la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée (CITCO). Le troisième et dernier organe est le Centre espagnol de renseignement des forces armées (CIFAS). Le CIFAS est également placé sous le contrôle direct du ministère de la défense[200] [201].

Contrôle ex ante

104. Une grande partie de la surveillance menée en Espagne a été effectuée par le CNI, un organisme qui a été mêlé à un certain nombre de scandales liés à la surveillance dans le passé[202]. Le CNI a été institué par la loi 11/2002 du 6 mai et est autorisé à mener des «enquêtes de sécurité»[203]. Toutefois, il n'y a guère de précisions sur les moyens ou les limites de ces activités[204]. La loi 11/2002 a également établi un contrôle parlementaire,

---

[195] The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens, *18 April 2022.*
[196] Constitution of Spain 1978, https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx, Section 18.
[197] Constitution of Spain 1978, https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx, Section 18.
[198] Constitution of Spain 1978, https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx, Section 55.
[199] https://www.cni.es/en/intelligence
[200] https://emad.defensa.gob.es/en/?__locale=en
[201] Geneva Centre for Security Sector Governance report 2020, https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ParliamentaryOversightMilitaryIntelligence_jan2021.pdf, p. 40.
[202] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 2.
[203] Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html, Article 5.5.
[204] OMCT, https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/state-surveillance-on-journalists-politicians-and-lawyers-in-spain, *4 May 2022.*

exécutif et législatif du CNI[205]. Le contrôle parlementaire doit être exercé par la commission des secrets officiels du Congrès espagnol, créée en 1995[206]. La commission déléguée pour les affaires de renseignement exerce le contrôle exécutif de l'organe et coordonne les activités de renseignement du CNI[207]. Enfin, la commission de défense du Congrès des députés exerce un contrôle législatif sur le CNI[208]. La directive annuelle sur le renseignement fixe les priorités du CNI en matière de renseignement pour l'année[209].

Contrôle ex post

105. Les lois instituant le CNI ont également institué la commission de défense du Congrès des députés, qui est chargée d'allouer les fonds confidentiels au CNI et de produire un rapport annuel sur le CNI. Toutefois, la Constitution espagnole ne prévoit pas d'accorder l'accès aux documents ou informations relatifs au travail des services de renseignement et cette exigence est tout aussi absente du cadre juridique de la loi sur la transparence. Par conséquent, une grande partie des travaux du CNI sont tenus secrets et manquent de transparence[210].

106. La commission des secrets officiels est tenue de présenter un rapport annuel sur les activités des services de renseignement; toutefois, lorsqu'elle a été réunie à la suite de la surveillance exercée par le CNI, c'était la première réunion de cet organe depuis plus de deux ans. Le 5 mai 2022, le dirigeant du CNI Paz Esteban a comparu devant la commission pour présenter les autorisations judiciaires concernant les 18 victimes de la surveillance dont les autorités ont assumé la responsabilité[211]. L'audition n'était pas publique et les personnes présentes n'ont pas été autorisées à amener dans la salle le moindre appareil électronique[212].

Contrôle public

107. Le scandale du «CatalanGate» a fait l'objet d'une grande attention publique depuis sa mise au jour en avril 2022. Les médias espagnols et les médias du monde entier ont largement collaboré avec des organisations de la société civile pour analyser le système de surveillance en Espagne et défendre les droits fondamentaux des victimes. Inversement, certains responsables politiques espagnols se sont efforcés de discréditer CitizenLab, suggérant que leurs méthodes ne sont pas saines ou qu'elles sont motivées

[205] Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html, Article 11.
[206] Law 11/1995 May 11, https://www.boe.es/eli/es/l/1995/05/11/11/con.
[207] Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html, Article 6.
[208] Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html, Article 11.
[209]On Balance: Intelligence Democratization in Post-Franco Spain, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2018.1466588?scroll=top&needAccess=true, *International Journal of Intelligence and Counter intelligence* [2018] Vol 31 issue 4, 769-804, p. 776.
[210] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 2.
[211] El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-judge_752448_102.html, *5 May 2022.*
[212] El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-judge_752448_102.html, *5 May 2022.*

par des considérations politiques. Un collaborateur de CitizenLab, lui-même d'origine catalane, figurait parmi les personnes ciblées, avec ses parents, qui ne sont pas du tout actifs sur le plan politique[213].

Voies de recours

108. Une action en justice concernant la surveillance du premier ministre Sanchez et de la ministre de la défense Robles a été introduite à Madrid devant l'Audiencia Nacional, la Cour nationale espagnole, par le bureau des avocats de l'État[214]. Le juge Jose Luis Calama, chef de la cour centrale d'instruction n° 4, est responsable de cette affaire en cours[215]. Le 13 octobre 2022, le juge Calama a adressé un questionnaire à Mme Robles et M. Grande-Marlaska, qui comprenait une demande, à confirmer par des sources juridiques, sur la manière dont les infections par Pegasus ont été identifiées. Le parquet et le ministère public ont également adressé des questions aux ministres[216].

109. Contrairement à la rapidité constatée dans la procédure engagée par Sanchez et al. à Madrid, les affaires introduites à Barcelone par des victimes catalanes du logiciel espion évoluent lentement[217] [218]. La première affaire devant le tribunal d'instruction n° 32 de Barcelone a été introduite par deux victimes de Pegasus en 2020; l'ancien président du Parlement catalan et ministre actuel des entreprises et du travail, Roger Torrent, et l'ancien ministre de l'action extérieure, des relations institutionnelles et de la transparence de Catalogne et actuel président de l'ERC au conseil municipal de Barcelone, Ernest Maragall[219]. Andreu Van Den Eynde est l'un des avocats représentant MM. Torrent et Maragall dans cette affaire et est lui-même victime de Pegasus. M. Van Den Eynde a critiqué les tribunaux qui ont systématiquement retardé la procédure et ont pratiquement «paralysé» l'affaire[220]. Omnium Cultural et la Candidature d'unité populaire (CUP) ont également porté une affaire devant le même tribunal de Barcelone. L'avocate Benet Salellas, qui intervient dans les deux affaires, affirme que le gouvernement espagnol est à l'origine du ciblage[221].

110. Étant donné que l'Audiencia Nacional est compétente pour les affaires concernant les infractions les plus graves sur tous les territoires, il est possible que le procureur général demande l'unification de toutes les affaires Pegasus[222]. En d'autres termes, les cas des

[213] Dit Kan Geen Toeval Zijn, De Volkskrant podcast series by Huib Modderkolk and Simone Eleveld, 2022.
[214] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*
[215] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*
[216] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*
[217] El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/juez-barcelona-no-ve-base-imputar-empresa-pegasus-espionaje_1_9068271.html, *9 June 2022.*
[218] El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/investigacion-espionaje-independentismo-divide-languidece-juzgados_1_9037282.html, *30 May 2022.*
[219] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*
[220] El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/investigacion-espionaje-independentismo-divide-languidece-juzgados_1_9037282.html, *30 May 2022.*
[221] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*
[222] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*

victimes du gouvernement espagnol et des victimes du «CatalanGate» seraient tous entendus devant l'Audiencia Nacional de Madrid. Les avocats représentant les victimes catalanes affirment qu'il n'existe aucun lien entre les affaires, sauf s'il est prouvé que l'auteur de l'infraction est le même dans tous les cas de surveillance[223].

111. Il existe un certain nombre d'autres affaires judiciaires en cours concernant les 65 victimes catalanes. L'une de ces affaires a été introduite par Gonzalo Boye, avocat et victime de Pegasus, au nom d'au moins 19 victimes, contre NSO, ses trois fondateurs, Niv Karmi, Shalev Hulio et Omri Lavie, Q Cyber Technologies, et OSY, une filiale établie à Luxembourg[224] [225]. Une action en justice est également engagée dans un certain nombre d'autres États membres de l'UE à la suite de la surveillance exercée sur ces séparatistes catalans en exil, notamment en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et au Luxembourg[226].

Cibles

112. Le ciblage de citoyens catalans par des logiciels espions aurait commencé dès 2015 et a été mené à grande échelle depuis 2017[227]. Après une première couverture médiatique en 2020, le scandale complet a éclaté dans toute l'Europe en avril 2022 avec la publication du rapport CitizenLab de l'université de Toronto. Compte tenu du temps considérable écoulé depuis le début du piratage et de ces révélations, un certain nombre de cibles n'ont pas pu être identifiées ou faire l'objet d'une enquête plus approfondie en raison de divers facteurs qui sont intervenus, dont le fait qu'un certain nombre de cibles ne possédaient plus le téléphone en question[228].

113. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, la ministre de la défense Margarita Robles et le ministre de l'intérieur Fernando Grande-Marlaska ont été ciblés avec Pegasus entre mai et juin 2021[229]. On dispose à ce jour de peu de détails de ce piratage, étant donné qu'il a été signalé par le gouvernement et qu'il n'a pas fait l'objet d'une enquête menée par CitizenLab ou un autre service de recherche de ce type ou des journalistes d'investigation. Sánchez et Robles sont les chefs des deux branches de l'exécutif qui supervisent le CNI, l'organisme chargé de la surveillance en Espagne. Les appareils infectés de Sánchez et Robles avaient été fournis par l'administration publique et étaient de temps à autres scannés pour détecter des logiciels espions[230]. M. Grande-Marlaska a été infecté sur son appareil personnel[231]. Le ministre de l'agriculture, Luis Planas, qui exerçait auparavant les fonctions de diplomate au Maroc, a également été visé par le

[223] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*
[224] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/boye-catalangate-legal-offensive-pegasus_751530_102.html, *3 May 2022.*
[225] Catalan News, https://www.catalannews.com/politics/item/catalangate-solid-evidence-points-to-perpetrators-within-spanish-government-says-citizen-lab, *19 April 2022.*
[226] Catalan News, https://www.catalannews.com/politics/item/catalangate-solid-evidence-points-to-perpetrators-within-spanish-government-says-citizen-lab, *19 April 2022.*
[227] https://catalonia.citizenlab.ca/#targeting-puigdemont
[228] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 5.
[229] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-audience_750840_102.html, *2 May 2022.*
[230] The Economist, https://www.economist.com/europe/spyware-in-spain-targeted-the-prime-minister-and-his-enemies/21809099, *7 May 2022.*
[231] La Razon.

logiciel espion, mais aucune infection n'a eu lieu. Il a été signalé que le gouvernement marocain pourrait être responsable de ce ciblage, mais ces informations n'ont pas été confirmées[232].

114. Au total, il a été confirmé que 65 Catalans avaient été ciblés par des logiciels espions mercenaires, 63 avec Pegasus, quatre avec Candiru et au moins deux personnes par les deux[233]. Au moins 51 personnes ont été effectivement infectées[234]. Le gouvernement espagnol a refusé de faire tout commentaire sur la question de savoir s'il était ou non responsable de la surveillance d'autres victimes en dehors des 18 victimes qu'il admet avoir ciblées[235]. La majorité de ces 18 personnes n'ont jamais été accusées d'une infraction pénale et ont pourtant été inscrites sur cette liste. La ministre de la défense Robles s'est largement appuyée sur la loi sur les secrets officiels plutôt que d'exposer sur les raisons qui ont motivé la surveillance de ces cibles spécifiques[236]. Les 65 Catalans ciblés ont, à un moment donné, été en contact avec des séparatistes catalans vivant en dehors de l'Espagne.

Députés au Parlement européen

115. L'un des principaux groupes visés est celui des députés européens catalans indépendantistes. Chacun d'entre eux a été piraté avec des logiciels espions, directement ou indirectement, par l'intermédiaire de ce que CitizenLab appelle le ciblage relationnel[237]: Diana Riba i Giner, Antoni Comín i Oliveres, Jordi Solé, Carles Puigdemont et Clara Ponsati.

Hommes politiques catalans

116. L'ancien président du Parlement catalan et actuel ministre des entreprise et du travail Roger Torrent ont été parmi les premières personnes à se présenter comme victimes des infections WhatsApp de Pegasus en 2019[238]. Peu après, Ernest Maragall, dirigeant du parti indépendantiste Gauche républicaine de Catalogne, et Anna Gabriel, qui était auparavant députée régionale du parti Candidature d'unité populaire, se sont également manifestés en tant que victimes de Pegasus[239]. Depuis 2010, tous les présidents de Catalogne ont été ciblés par des logiciels espions pendant ou après leur mandat[240]. Pas moins de 12 membres de l'ERC figuraient parmi les 65 cibles, y compris la secrétaire

[232] The Economist, https://www.economist.com/europe/spyware-in-spain-targeted-the-prime-minister-and-his-enemies/21809099, *7 May 2022*.
[233] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 1.
[234] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 5.
[235] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-judge_752448_102.html, *5 May 2022*.
[236] El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-judge_752448_102.html, *5 May 2022*.
[237] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 6.
[238] The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/phone-of-top-catalan-politician-targeted-by-government-grade-spyware, *13 July 2020.*
[239] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p. 5.
[240] Artur Mas (after leaving office), Carles Puigdemont (relational targeting), Joaquim Torra (while in office), Pere Aragones (infected while serving as Torra's Vice President). https://catalonia.citizenlab.ca/

générale du parti Marta Rovira, qui a été piratée au moins deux fois en juin 2020, selon CitizenLab. Il est très significatif de constater que Mmes Gabriel et Rovira vivaient en Suisse au moment de leur surveillance à la suite de la rupture qui a suivi le référendum de 2017.

Organisations de la société civile

117. Jordi Domingo a été l'un des premiers militants catalans à avoir été pris pour cible en 2020. Bien que partisan de l'indépendance catalane, M. Domingo croyait, selon le Guardian, être une cible erronée. Étant donné qu'il n'a pas joué un rôle majeur dans les événements de 2017, il est convaincu que la cible visée était un avocat du même nom qui a contribué à la rédaction de la constitution de la Catalogne[241].

Avocats

118. Gonzalo Boye a représenté de nombreuses personnalités catalanes de premier plan, dont les anciens présidents Puigdemont et Torras[242]. Plus de cinq mois, entre janvier et mai 2020, il a été lui-même victime de Pegasus[243]. M. Boye a été ciblé jusqu'à 18 fois au cours de cette période au moyen de messages textuels apparus sous la forme de tweets d'organisations de la société civile ou de médias d'information de premier plan[244]. CitizenLab a confirmé au moins une infection réussie le 30 octobre 2020. L'infection est survenue à peine 48 heures après l'arrestation de l'un de ses clients[245]. Le ciblage de M. Boye a soulevé la question de la légalité de l'atteinte au secret professionnel entre l'avocat et son client.

119. Andreu van den Eynde i Adroer a été infecté avec succès par Pegasus le 14 mai 2020[246]. Le piratage a eu lieu alors qu'il agissait en tant qu'avocat de Raul Romeva et d'Oriol Junqueras dans leur affaire devant la Cour suprême.

120. De même, l'avocat renommé Jaume Alonso-Cuevillas a également été infecté alors qu'il représentait des personnalités catalanes importantes telles que Carles Puigdemont. Toutefois, CitizenLab n'a pas été en mesure de déterminer la date exacte de l'infection réussie.

I.F. Autres États membres

121. Jusqu'à présent, les autorités nationales n'ont communiqué que très peu d'informations officielles sur l'acquisition et l'utilisation de logiciels espions dans leur pays, ainsi que sur les aspects budgétaires ou le cadre juridique qui les régit. Les vendeurs et les pays qui délivrent des licences d'exportation (en particulier Israël) ne partagent aucune information sur les clients. Seules l'Autriche, la Pologne et Chypre ont répondu au

[241] The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/phone-of-top-catalan-politician-targeted-by-government-grade-spyware, *13 July 2020.*
[242] https://catalonia.citizenlab.ca/
[243] https://catalonia.citizenlab.ca/
[244] https://catalonia.citizenlab.ca/
[245] https://catalonia.citizenlab.ca/
[246] Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, *18 April 2022*, p.10.

questionnaire envoyé par la commission PEGA le 15 juillet 2022, mais la plupart du temps de manière très générale, voire évasive.

122. Toutefois, en rassemblant des informations provenant de différentes sources, il est possible de reconstruire une image partielle et d'identifier des problèmes qui suscitent des inquiétudes et méritent un examen plus approfondi.

123. On peut supposer avec certitude que les autorités de tous les États membres utilisent des logiciels espions d'une manière ou d'une autre. Les logiciels espions peuvent être acquis directement, ou par l'intermédiaire d'un mandataire, d'une société de courtage ou d'un intermédiaire. Il peut également y avoir des dispositions pour des services spécifiques comme alternative à l'achat du logiciel. Des services supplémentaires peuvent être proposés, tels que la formation du personnel ou la fourniture de serveurs. Il est important de se rendre compte que l'achat et l'utilisation de logiciels espions sont des opérations très coûteuses qui s'élèvent à des millions d'euros. Toutefois, dans de nombreux États membres, ces dépenses ne sont pas incluses dans le budget ordinaire et peuvent donc échapper à tout contrôle.

124. D'après les informations fournies par le groupe NSO, nous savons que Pegasus a été vendu dans au moins quatorze pays de l'UE, jusqu'à la résiliation des contrats avec deux d'entre eux. Nous ne savons pas lesquels, mais il semblerait qu'il s'agisse de la Pologne et de la Hongrie. Toutefois, tant que le groupe NSO ou le gouvernement israélien ne feront pas de déclaration officielle concernant ces résiliations de contrat, il n'est pas possible de vérifier si tel est le cas.

125. Une autre information est la liste des participants à l'édition 2013 du salon ISS World (Intelligence Support Systems), appelé «The Wiretappers Ball». À l'exception du Portugal et du Luxembourg, tous les États membres actuels de l'UE étaient représentés par un large éventail d'organisations, y compris les forces de police locales[247]. Ces dernières années, le groupe NSO est devenu le principal sponsor de l'événement, mais on peut également mentionner Intellexa, Candiru, RCS et bien d'autres[248].

126. En ce qui concerne les logiciels espions, les États membres ne sont pas seulement des clients mais ont également d'autres rôles. Certains hébergent des fournisseurs de logiciels espions, d'autres sont la destination privilégiée pour les services financiers et bancaires, d'autres encore offrent la citoyenneté et la résidence aux acteurs du secteur.

127. Il est clair que les logiciels espions sont également utilisés par les services de maintien de l'ordre, et pas seulement par les services de renseignement. On ne sait pas quelles informations sont obtenues grâce aux logiciels espions, ni comment ils sont ou peuvent être utilisés pour détecter les infractions, mener des enquêtes ou engager des poursuites dans le cadre de la coopération police/justice de l'UE. De nombreuses questions se posent quant à la recevabilité en justice de tels éléments de preuve dans le cadre de cette coopération, y compris au sein d'Europol et d'Eurojust.

[247] https://wikileaks.org/spyfiles/docs/ISS-2013-Sche2013-en.pdf
[248] https://www.issworldtraining.com/iss_europe/sponsors.html

Pays-Bas

128. L'accord de coalition conclu en 2017 par le gouvernement néerlandais indique que la police néerlandaise n'est pas autorisée à acheter des logiciels espions à des fournisseurs qui vendent leurs produits à des «régimes douteux», désignés plus tard comme des «pays coupables de graves violations des droits de l'homme ou du droit humanitaire international». Avant toute acquisition de logiciels espions, la police néerlandaise doit demander au fournisseur s'il a vendu ses produits à des pays sanctionnés par l'UE ou les Nations unies et vérifie si le pays dans lequel le fournisseur est établi dispose d'un régime de contrôle des exportations dans lequel les droits de l'homme sont évalués dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exportation. Cette évaluation est répétée périodiquement. Il convient de noter que cette restriction ne semble s'appliquer qu'aux acquisitions de logiciels espions par la police. Les services de renseignement ne sont pas explicitement mentionnés. Selon le gouvernement, la police utilise des logiciels de piratage depuis 2019, bien que les autorités ne mentionnent pas quel type[249]. Il semblerait que le groupe NSO et son produit de logiciels espions Pegasus ne satisfassent pas aux normes susmentionnées, en tout état de cause pas avant le durcissement du régime d'exportation d'Israël en décembre 2021[250]. Les dépenses effectuées par la police ou par les services de renseignement pour l'achat et l'utilisation du logiciel espion ne sont pas connues.

129. Le 4 octobre 2022, il a été révélé qu'en novembre 2019, le ministère néerlandais de la Défense était sur le point de signer un accord avec WiSpear, la société détenue par Tal Dilian, qui avait précédemment acquis Cytrox, le fabricant de logiciels espions Predator[251]. Il n'apparaît pas clairement si le contrat a été signé et si des logiciels espions ont été fournis au ministère néerlandais de la Défense.

Belgique

130. Lors d'un entretien avec The New Yorker, un ancien agent du renseignement israélien a révélé que la police belge utilisait Pegasus lors de ses opérations[252]. En réponse, la police belge a déclaré «ne pas communiquer sur les moyens techniques utilisés pour ses enquêtes et missions». En septembre 2021, Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, a indiqué que Pegasus «peut être utilisé de manière légale» par les services de renseignement, mais ne souhaitait pas confirmer si le service de renseignement belge est un client du groupe NSO ou s'il utilise des logiciels espions contre les criminels[253].

Allemagne

131. En septembre 2021, il a été rapporté que l'Office fédéral allemand de la police criminelle (BKA) avait acquis Pegasus à la fin de l'année 2020. Il est important de noter à cet égard que le droit allemand distingue deux formes d'utilisation des logiciels

[249] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/23/ntwoorden-op-kamervragen-over-het-gebruik-van-hacksoftware-zoals-pegasus-in-nederland
[250] https://www.gov.il/en/departments/news/mod-tightens-control-of-cyber-exports-6-december-2021
[251] https://oparatiritis.com.cy/2022/10/04/e-mail-wispear-disy-netherlands/
[252] https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens
[253] https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/van-quickenborne-duldt-gebruik-controversiele-spionagetool-pegasus/10329450.html

espions[254]: accéder à toutes les informations (Online-Durchsuchung[255]) et accéder uniquement aux communications en direct (Quellen-TKÜ[256]). Étant donné que le logiciel d'origine Pegasus peut accéder non seulement aux communication en direct mais également à toutes les informations présentes sur un appareil, son utilisation par le BKA serait illégale. Le BKA a donc demandé au groupe NSO d'écrire un code source, de sorte que Pegasus ne puisse accéder qu'à ce qui est autorisé par la loi. Dans un premier temps, NSO a refusé de le faire[257]. Ce n'est qu'après de nouvelles négociations que le NSO a accepté, de sorte que le BKA a acquis une version modifiée[258]. Elle aurait été déployée en mars 2021. Certaines fonctions de la version acquise par le BKA sont bloquées pour prévenir les abus, bien que son fonctionnement pratique n'ait pas été révélé. Le BKA a rédigé un rapport classifié sur cette version modifiée[259].

Utilisation de FinFisher

132. En 2012 et 2013, la police fédérale allemande BKA et la police de Berlin LKA ont acheté de manière indépendante le logiciel espion FinFisher (vous trouverez plus de détails sur ce logiciel dans le chapitre consacré à l'industrie des logiciels espions). Comme dans le cas de Pegasus et afin de respecter le droit allemand, le BKA a demandé à la société de développer FinFisher de telle sorte qu'il ne puisse pas accéder à toutes les données d'un appareil, mais uniquement aux communications en direct.

Malte

133. Plusieurs acteurs clés du commerce des logiciels espions ont enregistré une entreprise à Malte ou ont obtenu des passeports maltais, mais il semble qu'ils n'y résident pas et que leurs entreprises ne soient pas actives. Jusqu'à présent, certains de ces acteurs ont été identifiés: Tal Dilian, Anatoly Hurgin, Felix Bitzios, Stanislaw Szymon Pelczar, Peter Thiel.

France

Attentats en France

134. À l'été 2021, le projet Pegasus a révélé qu'il y avait eu plusieurs tentatives de piratage par le logiciel espion Pegasus en France[260]. Cet ensemble de données divulgué comprenait le numéro de téléphone du président Emmanuel Macron, ainsi que les numéros de téléphone de 14 membres de son cabinet[261] [262]. Les résultats des analyses médico-légales ont confirmé que les téléphones de plusieurs ministres étaient infectés par le logiciel espion Pegasus[263].

---

[254] https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Ermittlungsunterstuetzung/Technologien/QuellentkueOnlinedurchsuchung/quellentkueOnlinedurchsuchung_node.html
[255] https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100b.html
[256] https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100a.html
[257] https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/spaeh-software-pegasus-deutschland-101.html
[258] https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/spaeh-software-pegasus-smartphone-103.html
[259] https://fragdenstaat.de/anfrage/mit-bka-abgestimmter-prufbericht-zur-pegasus-software/
[260] The Guardian. Pegasus spyware found on journalists' phones, French intelligence confirms.
[261] The Guardian. Spyware 'found on phones of five French cabinet members'.
[262] Euractiv. France's Macron targeted in project Pegasus spyware case.
[263] The Guardian. Spyware 'found on phones of five French cabinet members'.

Sociétés de logiciels espions en France

135. La France abrite également le secteur des logiciels espions. Nexa technologies, qui dépend d'Intellexa Alliance fondée par Tal Dilian, est une entreprise française de cyberdéfense et de renseignement, créée en 2000[264]. Nexa Technologies est gérée par d'anciens dirigeants d'Amesys. Amesys a été fondée en 1979[265] et est connue pour la vente d'un programme appelé Cerebro, capable de suivre les communications électroniques de ses victimes, comme les adresses électroniques et les numéros de téléphone[266].

Irlande

136. L'Irlande est devenue l'État membre dans lequel certaines des principales entreprises de logiciels espions impliquées dans des scandales se sont enregistrées, en raison de sa législation fiscale. Le 20 septembre 2022, The Currency, magazine irlandais de journalisme d'investigation, a révélé que Thalestris Limited, la société mère d'Intellexa, et Intellexa elle-même avaient leur siège en Irlande et étaient enregistrées dans un cabinet d'avocats de la ville de Balbriggan. Il est à noter que la demande de constitution de Thalestris Limited en Irlande ait été présentée en novembre 2019 par un spécialiste de la constitution de sociétés, douze jours seulement après que la révélation publique que Dilian et sa société WiSpear faisaient l'objet d'une enquête pénale par les autorités chypriotes. Tal Dilian lui-même, PDG d'Intellexa, ne figure pas sur les documents de la société irlandaise, mais sa deuxième épouse, Sara Hamou, est citée comme directrice de Thalestris et d'Intellexa[267].

Luxembourg

137. Le Luxembourg accueille neuf entités directement liées au groupe NSO, comme l'a révélé Amnesty International en juin 2021[268]. Le fait que le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn n'avait initialement connaissance que de deux entités NSO établies dans le pays[269], et que les noms des neuf sociétés (telles que Triangle Holdings SA, Square 2 SARL et Q Cyber Technologies SARL) ne révèlent pas immédiatement le lien avec le groupe NSO, montre à quel point les structures commerciales au Luxembourg permettent aux entreprises de fonctionner complètement hors de la connaissance du public.

Italie

138. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de rapport sur l'achat éventuel de logiciels espions par les autorités italiennes. À l'exception de l'ancien Premier ministre et président de la Commission Romano Prodi, qui a été espionné avec Pegasus par les services secrets

[264] Bloomberg. Nexa Technologies Inc.
[265] PitchBook. Amesys.
[266] Le Monde. Vente de matériel de cybersurveillance à l'Egypte: la société Nexa Technologies mise en examen.
[267] https://thecurrency.news/articles/95068/an-address-in-north-dublin-e20m-in-spyware-sales-and-no-tax-inside-the-predators-irish-lair/
[268] https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/4182/2021/en/
[269] https://www.luxtimes.lu/en/luxembourg/us-blacklists-luxembourg-linked-spyware-firm-6182a606de135b9236d2210e

marocains, aucun cas d'espionnage de haut niveau n'a été signalé[270]. En tant qu'ancien envoyé spécial des Nations unies pour le Sahel, il aurait pu être une cible intéressante pour le Maroc, compte tenu de son éventuel réseau avec des personnalités de haut niveau au Sahara occidental ou en Algérie.

Autriche

139. En réponse à des questions écrites du Conseil national autrichien (chambre basse), Karl Nehammer, ancien ministre de l'Intérieur, a déclaré que l'Autriche n'était pas cliente de NSO[271]. Toutefois, son ancien chancelier Sebastian Kurz entretient des liens étroits avec le fondateur du groupe NSO, et DSIRF, grand fournisseur de logiciels espions, est établi en Autriche.

Estonie

140. L'Estonie aurait également été intéressée par l'achat de logiciels espions Pegasus du groupe NSO. En 2018, ont eu lieu des négociations préliminaires entre l'Estonie et NSO, ce qui a conduit l'Estonie à verser un acompte de 30 millions de dollars pour le logiciel de surveillance[272].

Lituanie

141. Anatoly Hurgin, citoyen russo-israélien, ancien ingénieur militaire israélien et codéveloppeur de Pegasus, aux côtés de NSO, détiendrait, en Lituanie, la société UAB «technologies de communication» dans le domaine des «services de connexion et de télécommunications»[273]. Il a également obtenu un passeport doré maltais en 2015[274].

Bulgarie

142. En Bulgarie, exportations et licences d'exportation pour les produits classés «double usage» dans le règlement de l'UE sur le double usage sont contrôlées par le ministère de l'Économie, à savoir la commission interministérielle pour le contrôle des exportations et la non-prolifération des armes de destruction massive[275]. L'actuel ministre de l'Économie et de l'Industrie est Nikola Stoyanov[276]. Jusqu'à présent, les autorités bulgares nient avoir accordé des licences d'exportation au groupe NSO[277]. Pourtant, l'ancien propriétaire de Novalpina Capital du groupe NSO a souligné que les produits

[270] https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/20/heads-of-state-pegasus-spyware/
[271] Réponses de l'ancien ministre de l'intérieur Karl Nehammer au membre du Conseil national Nikolaus Scherak, 22 septembre 2021, référence 2021-0.580.421.
[272] The New York Times. Israel, Fearing Russian Reaction, Blocked Spyware for Ukraine and Estonia
[273] https://rekvizitai.vz.lt/en/company/communication_technologies/anatoly_hurgin_direktorius/
[274] https://timesofmalta.com/articles/view/bought-maltese-passport-given-right-to-vote-through-false-declaration.744429
[275] République de Bulgarie. Ministère de l'économie et de l'industrie. Commission interministérielle pour le contrôle des exportations et la non-prolifération des armes de destruction massive.
[276] Conseil des ministres de la République de Bulgarie.
[277] POLITICO. Pegasus makers face EU grilling. Here's what to ask them.

NSO étaient exportés de deux pays de l'UE, Chypre et la Bulgarie[278] [279] [280]. Ces deux allégations sont contradictoires.

I.G. Institutions de l'UE

Ciblage de la Commission européenne

143. À la suite des révélations de Forbidden Stories et d'Amnesty International en juillet 2021, la Commission a mis en place une «équipe spécialisée d'experts internes», qui a lancé une enquête interne le 19 juillet 2021 dans le but de «vérifier si Pegasus disposait de dispositifs ciblés du personnel de la Commission et des membres du collège»[281]. Le 23 novembre 2021, Apple a envoyé des notifications officielles sur les appareils du commissaire Reynders et de plusieurs membres du personnel de la Commission, indiquant qu'ils avaient été «ciblés par des agresseurs commandités par un État» et que leurs appareils auraient pu être compromis[282]. Le 11 avril 2022, Reuters a indiqué que Didier Reynders, commissaire à la justice, et au moins quatre membres du personnel de la Commission avaient été ciblés par le logiciel Pegasus en novembre 2021[283].

144. Selon la Commission, «il est impossible d'attribuer avec certitude ces indicateurs à un auteur précis». La Commission estime qu'elle ne peut pas tirer de conclusions en l'état actuel de l'enquête, car elles «révéleraient aux adversaires les méthodes et capacités d'enquête de la Commission, mettant ainsi gravement en péril la sécurité de l'institution». L'État de droit est le sujet commun et essentiel que traitent deux des fonctionnaires de la Commission qui ont été visés, le commissaire Reynders et un membre du cabinet de la commissaire Věra Jourová[284]. En réponse à la question de PEGA sur une éventuelle corrélation, la Commission déclare qu'elle «ne dispose pas de suffisamment d'informations pour [lui] permettre de tirer des conclusions définitives sur un lien entre la géolocalisation et une éventuelle tentative d'infection d'un dispositif via Pegasus»[285].

145. Dans ses communications avec la commission PEGA, la Commission a expliqué à plusieurs reprises que le ciblage de l'appareil du commissaire Reynders par le logiciel Pegasus avait échoué, propos qui semblent minimiser le fait qu'un commissaire ait été ciblé. Toutefois, toute tentative de piratage, réussie ou non, d'un membre de la Commission est un fait politique très grave qui porte atteinte à l'intégrité du processus décisionnel démocratique.

Mesures de cybersécurité

[278] Amnesty International. Novalpina Capital's response to NGO coalition's open letter (18 February 2019).
[279] Access Now. Is NSO Group's infamous Pegasus spyware being traded through the EU?
[280] https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/novalpina-capital-claims-nso-group-received-export-licences-from-bulgaria-cyprus-but-both-states-deny-claims/
[281] Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the rapporteur - 25 July 2022.
[282] Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the rapporteur - 25 July 2022.
Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the PEGA committee - 9 September 2022.
[283] https://www.reuters.com/technology/exclusive-senior-eu-officials-were-targeted-with-israeli-spyware-sources-2022-04-11/
[284] https://pro.politico.eu/news/148627
[285] Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the PEGA committee - 9 September 2022.

146. À la suite de la tentative de piratage du téléphone du commissaire Reynders et des indicateurs de compromis sur plusieurs appareils de son personnel, la Commission a déployé une solution mobile de détection des points de contact et de réaction sur tous les téléphones professionnels en septembre 2021.

Ciblage de l'ancien commissaire grec et de représentants au Conseil

147. Le 6 novembre, le journal grec Documento a publié une liste détaillée de personnes dont il aurait été constaté qu'elles avaient des traces de Predator sur leurs appareils, notamment Dimitris Avramopoulos, commissaire européen de 2014 à 2019 et représentant du parti Nouvelle Démocratie[286]. Il est difficile de savoir s'il a été pris pour cible alors qu'il était membre du collège et qui était derrière cette attaque, mais compte tenu de la longue liste de personnes ciblées, y compris de nombreux responsables politiques de Nouvelle Démocratie et de l'opposition, l'hypothèse la plus plausible est que les ordres émanaient de l'entourage du Premier ministre.

148. Cette affaire démontre donc que les commissaires et anciens commissaires, y compris leurs communications avec leurs collègues, peuvent être ciblés pour des raisons politiques nationales à tout moment depuis leur État membre. En outre, parmi la liste d'objectifs publiée par Documento, il y a plusieurs ministres du gouvernement, y compris ceux des affaires étrangères et des finances. Ces ministres sont également membres du Conseil, qui statue sur la politique étrangère et financière de l'UE. Par conséquent, un seul téléphone infecté pourrait également servir à écouter en temps réel toutes les réunions de la Commission et du Conseil.

II. L'industrie des logiciels espions

149. L'Union européenne est un lieu attrayant pour le commerce de technologies et de services de surveillance, y compris d'outils espions. D'une part, les gouvernements des États membres sont des clients potentiels. D'autre part, la notion de «réglementation de l'UE» sert de label de qualité, utile pour le marché mondial. Le marché intérieur de l'UE offre une liberté de circulation et des régimes fiscaux nationaux avantageux. Les règles de passation des marchés publics peuvent être contournées en ce qui concerne la sécurité nationale, et les gouvernements peuvent utiliser des procurations ou des intermédiaires, de sorte que l'achat de logiciels espions par les autorités publiques est très difficile à détecter et à prouver. L'UE dispose de règles strictes en matière d'exportation, mais elles peuvent être facilement contournées, car les États membres cherchent à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une mise en œuvre nationale délibérément laxiste, et l'application par la Commission européenne est faible et superficielle. En effet, à chaque fois qu'Israël a durci son régime de licences d'exportation, plusieurs sociétés ont délocalisé leurs services d'exportation en l'Europe, en particulier à Chypre[287] [288]. En outre, plusieurs personnalités du secteur des logiciels espions ont obtenu la citoyenneté de l'Union afin de pouvoir exercer librement leurs activités à l'intérieur et à partir de l'UE.

[286] Documento, numéro 6 novembre 2022.
[287] Makarios Drousiotis. State Mafia. Chapter 6. Published 2022.
[288] Haaretz. Cyprus, Cyberspies and the Dark Side of Israeli Intel.

150. Dans de nombreux cas, le surnom «logiciel espion mercenaire» reflète bien la situation. Le secteur ne dispose pas de normes éthiques très élevées, vendant aux dictatures les plus sanglantes et aux acteurs non étatiques riches ayant des intentions inamicales. La liste des victimes de logiciels espions raconte l'histoire réelle, et non les engagements creux en matière de droits de l'homme figurant dans les brochures des fournisseurs. Même après les révélations du projet Pegasus: en 2021, Cellebrite a annoncé qu'elle aller cesser de vendre ses produits en Russie lorsqu'il est apparu que ses logiciels espions avaient été utilisés contre des militants anti-Poutine. Toutefois, en octobre 2022, il semblerait que Cellebrite est toujours utilisée par le Kremlin[289]. Il s'agit d'un marché trouble, lucratif et en plein essor qui attire un grand nombre de personnes sans scrupules. Néanmoins, ils parviennent à vendre leurs produits à des gouvernements démocratiques aux États-Unis et dans l'Union européenne, ce qui leur donne un vernis de respectabilité. Quoi qu'il en soit, malgré les allégations selon lesquelles l'utilisation de logiciels espions est tout à fait légitime et nécessaire, les gouvernements font preuve d'une grande frilosité lorsqu'il s'agit d'admettre qu'ils possèdent des logiciels espions. Ils ont parfois recours à des procurations, des intermédiaires ou des courtiers pour l'achat de ces logiciels, afin de ne laisser aucune trace. La grande manifestation annuelle pour l'industrie est la foire «ISS World», également baptisée «The Wiretappers' Ball» [La foire aux écoutes électroniques]. L'édition européenne se tient chaque année à Prague. Il existe d'innombrables passerelles entre les exposants d'ISS World et les foires aux armements.

Vulnérabilités

151. Ce sont les vulnérabilités des systèmes informatiques qui permettent d'installer et de déployer des logiciels espions. Par conséquent, afin de réglementer leur utilisation, il faut également réglementer la détection, le partage et l'exploitation des vulnérabilités[290]. Malgré le renforcement de la défense des systèmes numériques requis et encouragé par la directive SRI 2 et la proposition de loi sur la cyber-résilience, il est presque impossible de développer des systèmes sans vulnérabilités.

Réseaux de télécommunications

152. Les fournisseurs de télécommunications jouent un rôle important dans le processus d'espionnage légal et illégal. Nous vivons à l'ère moderne de l'IA, des mégadonnées et de l'informatique quantique, mais dans le même temps, nous utilisons un protocole de télécommunications international appelé SS7 dont nous dépendons fortement. Ce protocole a été élaboré en 1975 et est toujours utilisé aujourd'hui. Il contrôle la manière dont les appels téléphoniques sont acheminés et facturés et offre des fonctionnalités d'appel et d'envoi de SMS avancées[291]. Grâce au réseau SS7, il est possible

[289] https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-10-21/ty-article/.premium/russia-still-using-israeli-tech-to-hack-detainees-cellphones/00000183-eb6c-d15c-a5eb-ff6cf86e0000
[290] Ot van Daalen, intervention in PEGA 27 October 2022; EDRi Paper: Breaking encryption will doom our freedoms and rights https://edri.org/wp-content/uploads/2022/10/EDRi-Position-Paper-Encryption.pdf https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/coordinated-vulnerability-disclosure-policies-in-the-eu
[291] https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/Signaling-System-7#:~:text=SS7 was first adopted as,up to and including 5G.

d'intercepter des appels téléphoniques, des SMS, d'identifier la géolocalisation, ainsi que d'infecter une victime par des logiciels espions, tels que Pegasus, Predator, etc[292].

Groupe NSO

153. Les logiciels espions Pegasus sont produits par le groupe NSO. Celui-ci a été créé en 2010 par Shalev Hulio, Omri Lavie et NIV Karmi. Il développe des technologies visant à aider les agences gouvernementales et les services répressifs agréés à détecter et à prévenir le terrorisme et la criminalité[293]. Le logiciel espion Pegasus est son produit le plus connu. Il a été introduit sur le marché mondial en 2011[294] [295].

Structure de l'entreprise, transparence et diligence raisonnable

154. Le 25 janvier 2010, NSO a lancé sa première entreprise en Israël. Cette société a été enregistrée sous le nom de NSO Group Technologies Limited. Le groupe NSO est à la fois le nom de la première société enregistrée et le terme générique désignant les différentes sociétés établies dans d'autres juridictions. Cette première société est titulaire de la marque NSO Group[296].

Contrôle des exportations

155. Le logiciel espion Pegasus étant qualifié de technologie à double usage, il doit recevoir une licence d'exportation. Les sociétés du groupe NSO obtiennent leurs licences d'exportation en Israël, en Bulgarie et à Chypre[297]. La plupart de ces licences sont délivrées par les autorités israéliennes[298]. Israël n'est pas partie à l'arrangement de Wassenaar, mais déclare avoir intégré certains de ses éléments dans la loi nationale 5766 sur le contrôle des exportations dans le domaine de la Défense adoptée en 2007[299]. L'agence de contrôle des exportations de défense du ministère de la défense est responsable de la délivrance des licences de commercialisation et d'exportation[300]. À la suite des révélations du projet Pegasus et de l'inscription sur liste noire de NSO, la liste des pays éligibles est passée de 102 à 37, qui doivent tous signer un certificat d'utilisateur / utilisateur final[301]. Dans le cadre de la procédure de diligence raisonnable, Israël considère automatiquement que tous les États membres de l'UE respectent les normes de l'UE, de sorte qu'il ne procédera pas à des évaluations supplémentaires pour les différents pays. Toutefois, la décision de résilier les contrats conclus avec deux États membres de l'UE semble indiquer que l'UE n'est plus considérée comme une entité unique aux fins du devoir de diligence.

---

[292] https://www.kaspersky.com/blog/how-to-protect-from-pegasus-spyware/43453/
[293] NSO Group. About us.
[294] NYTimes. The Battle for the World's Most Powerful Cyberweapon.
[295] Hulio S., NSO Never Engaged in Illegal Mass Surveillance, The Wall Street Journal, 24 February 2022.
[296] Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group's corporate structure.
[297] Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group's corporate structure, p. 62.
[298] Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group's corporate structure.
[299] European Parliamentary Research Service. Europe's PegasusGate. Countering spyware abuse.
[300] Amnesty International. Novalpina Capital's reply to NGO coalition letter (15 April 2019) and Citizen Lab letter (06 March 2019)
[301] European Parliamentary Research Service. Europe's PegasusGate. Countering spyware abuse.

Comportement contraire à l'éthique déclenchant des poursuites, enregistrement sur liste noire et conflits d'investisseurs

156. En juillet 2021, un conflit entre les trois cofondateurs de la société de capital-investissement Novalpina Capital a commencé à affecter les activités de NSO, à la suite de quoi Navalpina s'est vu retirer le contrôle de son propre fonds[302]. Le 27 août 2021, le cabinet de conseil américain Berkeley Research Group (BRG) a repris le contrôle du fonds de capital-investissement et a lancé des enquêtes critiques sur la légalité des activités du groupe NSO et leur conformité avec la liste noire américaine. Les enquêtes diligentées par le BRG en mai 2022 ont été entravées par l'équipe de direction du groupe NSO[303]. Un responsable du BRG a déclaré que la coopération avec le groupe NSO était devenue «pratiquement inexistante» en raison des pressions exercées par NSO pour que les ventes se poursuivent dans des pays dont le bilan en matière de droits de l'homme est controversé[304]. Le 25 avril 2022, deux anciens commandités de Novalpina ont intenté une action en justice au Luxembourg contre BRG, demandant le rétablissement de Novalpina Capital en tant qu'associé commandité et la suspension de toutes les décisions prises par le BRG[305]. La justice luxembourgeoise a rejeté ces demandes et le BRG reste responsable du fonds qui contrôle le groupe NSO[306].

Black Cube

157. Black Cube est une agence de renseignement privée israélienne composée d'anciens employés du Mossad, de l'armée israélienne et des services de renseignement israéliens[307]. Il se qualifie lui-même sur son site web de «service d'intelligence créative» qui trouve des «solutions adaptées à des défis complexes en matière commerciale et contentieuse»[308]. Black Cube a été impliqué dans un certain nombre de controverses, notamment aux États-Unis et en Roumanie[309]. Plus particulièrement, les dirigeants de Black Cube ont admis avoir espionné l'ancienne procureure générale de la direction nationale anticorruption de la Roumanie, Laura Kovesi[310]. Mme Kovesi est aujourd'hui le chef du Parquet européen. Daniel Dragomir, ancien agent secret roumain, serait la personne qui a chargé Black Cube de cette mission[311].

Intellexa Alliance

158. Intellexa a été créée en 2019 à Chypre par Tal Dilian. Dilian a occupé différents postes de direction au sein des forces de défense israéliennes avant de devenir «expert du renseignement, bâtisseur de communauté et entrepreneur en série»[312]. Sur son site web, Intellexa Alliance est décrite comme une entreprise «européenne et réglementée» dont

[302] Financial Times. Private equity owner of spyware group NSO stripped of control of €1bn fund.
[303] Financial Times. NSO Group keeping owners 'in the dark', manager says.
[304] The New Yorker. How democracies spy on their citizens.
[305] Letter to Mr Jeroen Lenaers and his Vice Chairs.
[306] Luxembourg Times. Top five stories you may have missed.
[307] The New Yorker, https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-private-investigators, 7 October 2019.
[308] https://www.blackcube.com/
[309] The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens, 18 April 2022.
[310] Balkan Insight. Intelligence Firm Bosses Plead Guilty in Romania Surveillance Case.
[311] Haaretz. Black Cube CEO Suspected of Running Crime Organisation. Revealed: The Romania Interrogation.
[312] Tal Dilian. About.

le but est de développer et d'intégrer des technologies permettant d'autonomiser les agences de renseignement. Parmi les prestataires qui font partie du label Intellexa Alliance figurent notamment:

- Cytrox, WiSpear (later renamed under Passitora Ltd)
- Nexa technologies (run by former Amesys managers)
- Poltrex

WiSpear et Cytrox

159. En 2013, Tal Dilian a créé une société chypriote enregistrée sous le nom d'Aveledo Ltd., ensuite devenue Ws WiSpear Systems ltd., puis Passitora Ltd[313]. Basée à Limassol (Chypre), Wispear vend principalement du matériel et des logiciels pour localiser et suivre les personnes par l'intermédiaire de leur téléphone portable. Dans un entretien avec le magazine Forbes, Dilian a expliqué les capacités du logiciel WiSpear en montrant un van noir à neuf millions de dollars, capable de pirater des appareils dans un rayon de 500 mètres. WiSpear possède également des équipements capables d'intercepter des données provenant des réseaux wifi[314]. En raison des scandales liés à ces produits Intellexa a déplacé ses principales activités commerciales de Chypre vers la Grèce.

Amesys et Nexa Technologies

160. Amesys et Nexa Technologies font également partie d'Intellexa Alliance et ne sont pas exemptes de controverse, comme indiqué dans le chapitre sur la France.

Poltrex

161. Poltrex a été fondée en octobre 2018 avec, pour unique actionnaire, la société Intellexa ltd. Elle est enregistrée dans les Îles Vierges britanniques. L'Israélien Shahak Avni, fondateur de la société chypriote NCIS Intelligence Services ltd[315] et associé de Tal Dilian, a été enregistré comme directeur de Poltrex en septembre 2019. En octobre 2019, Avni et Dilian sont devenus co-directeurs et le nom de Poltrex a été modifié en Alchemycorp Ltd. Malgré son changement de nom, le siège de Poltrex est resté dans la Novel Tower, à la même adresse que WiSpear[316].

Candiru

162. Candiru est une autre entreprise israélienne qui produit des logiciels espions. La société a été fondée en 2014 par Ya'acov Weitzman et Eran Shorer. Les deux fondateurs ont travaillé au sein de la cellule de renseignement militaire de IDF 8200 et sont tous anciens employés du groupe NSO[317]. L'ancien investisseur du groupe NSO, Isaac Zack,

[313] Open Corporates. Passitora Ltd. https://opencorporates.com/companies/cy/HE318328
[314] Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
[315] Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian.
[316] CyprusMail. Akel says found 'smoking gun' linking Cyprus to Greek spying scandal.
[317] Haaretz. 'We're on the U.S. Blacklist Because of You': The Dirty Clash Between Israeli Cyberarms Makers

est devenu le principal actionnaire de Candiru. La société vend des logiciels espions pour le piratage d'ordinateurs et de serveurs[318]. Les informations divulguées dans une proposition de projet soulignent que Candiru vend son équipement par nombre d'infections simultanées. C'est-à-dire le nombre de cibles pouvant être ciblées avec le logiciel espion à un instant T. Par exemple, pour 16 millions de dollars, un client reçoit un nombre illimité de tentatives de logiciels espions, mais ne peut cibler que 10 appareils à la fois. Un client peut ajouter 15 appareils pour un montant supplémentaire de 1,5 million de dollars[319].

Tykelab et laboratoire RCS

163. En août 2022, le rapport Lighthouse indiquait que Tykelab, une société basée à Rome et appartenant au laboratoire RCS, utilisait des dizaines de réseaux téléphoniques, souvent sur des îles du Pacifique Sud, pour envoyer des dizaines de milliers de «paquets de repérage» secrets dans le monde, ciblant des personnes dans des pays comme l'Italie, la Grèce, la Macédoine, le Portugal, la Libye, le Costa Rica, le Nicaragua, le Pakistan, la Malaisie, l'Iraq et le Mali. Tykelab exploite les vulnérabilités des réseaux téléphoniques mondiaux qui permettent à des tiers de pouvoir localiser des utilisateurs et, éventuellement, d'intercepter leurs appels, sans qu'aucune trace de violation ne subsiste sur les appareils[320]. En un peu plus de deux jours en juin 2022, l'entreprise a testé des réseaux dans presque tous les pays du monde[321]. Sur son site web, Tykelab indiquer combiner vingt années d'expérience dans la conception, la mise en œuvre et la maintenance de solutions de télécommunications du réseau central, et disposer d'une solide expertise dans la fourniture de services gérés, l'intégration de systèmes clients et le développement d'applications mobiles[322].

Logiciels espions Hermit

164. RCS Lab a développé Hermit, un logiciel capable d'activer à distance le micro des téléphones, enregistrer les appels, les SMS, le journal d'appels, les contacts et les photos[323]. En juin 2022, le groupe d'analyse des menaces de Google a révélé que les acteurs soutenus par les pouvoirs publics utilisant les logiciels espions de RCS Lab travaillaient avec les fournisseurs de services internet de la cible pour désactiver la connectivité des données mobiles de cette cible. Une fois désactivé, l'agresseur envoie un lien malveillant par SMS demandant à la cible d'installer une application pour récupérer la connectivité de ses données. Google estime que c'est la raison pour laquelle la plupart des applications ont été masquées en tant qu'applications de portage mobile. Lorsque la participation du fournisseur de services n'est pas possible, les applications sont masquées en tant qu'applications de messagerie. Les victimes ciblées par des

[318] Haaretz. Cellphone Hacking and Millions in Gulf Deals: Inner Workings of Top Secret Israeli Cyberattack Firm Revealed.
[319] CitizenLab. Hooking Candiru. Another Mercenary Spyware Vendor Comes into Focus.
[320] https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
[321] https://euobserver.com/digital/155849
[322] http://www.tykelab.it/wp/about/
[323] https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/

logiciels espions de RCS Lab se trouvaient en Italie et au Kazakhstan[324] et en Roumanie[325].

DSIRF — Décision de soutien à la recherche d'informations et à la criminalistique

165. Une société qui a récemment fait l'objet d'une procédure pénale par le ministère autrichien de la Justice est DSIRF GmbH (LLC)[326], une société autrichienne établie à Vienne et dont la société mère a été fondée au Liechtenstein en 2016. Cette société prétend fournir des «services sur mesure dans les domaines de la recherche de l'information, de la criminalistique et du renseignement fondés sur les données à des sociétés multinationales dans les secteurs de la technologie, du commerce de détail, de l'énergie et de la finance»[327]. La DSIRF vend évidemment ses produits à des acteurs non étatiques.

FinFisher

166. Il est important de mentionner dans ce rapport l'enquête criminelle et la faillite de FinFisher, ancienne société de logiciels espions basée à Munich. FinFisher est un réseau d'entreprises, fondé en 2008, qui avait à l'origine des liens étroits avec le réseau britannique d'entreprises sous la marque Gamma. FinFisher a promu ses logiciels espions en tant que «portefeuille complet d'intrusion informatique», ses logiciels étant utilisés par des dizaines de pays dans le monde entier[328], dont onze États membres de l'UE[329] et treize pays «non libres»[330].

III. La capacité de réaction de l'Union européenne

167. Les gouvernements ont ciblé les citoyens de l'UE au moyen de logiciels espions puissants. Cela constitue une menace pour la démocratie et les droits individuels des citoyens. L'UE a le pouvoir d'agir, bien que très peu, face à ces menaces. Toutefois, lorsque les États membres invoquent la «sécurité nationale», l'UE est fondamentalement hors du jeu. Les États membres définissent unilatéralement la sécurité nationale et peuvent fermer la porte à tout moment. Outre ces contraintes juridiques, il existe des raisons politiques qui découlent de la passivité de l'UE. La Commission, gardienne des traités de l'UE, est devenue réticente à faire respecter le droit de l'Union[331]. Cela ne découle pas de contraintes juridiques, mais bien plutôt de choix politiques. La Commission tend à interpréter ses compétences de la manière la plus restrictive possible. Face à des violations flagrantes de l'état de droit et des droits fondamentaux, cette position devient très problématique. La subsidiarité et le respect des compétences nationales exclusives risquent de déboucher sur l'impunité. Nous

[324] https://blog.google/threat-analysis-group/italian-spyware-vendor-targets-users-in-italy-and-kazakhstan/

[325] https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
[326] DSIRF is an abbreviation for "Decision Supporting Information Research and Forensic".
[327] https://dsirf.eu/about/
[328] https://citizenlab.ca/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/ - https://wikileaks.org/spyfiles4/customers.html
[329] Belgium, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain.
[330] Angola, Bahrain, Bangladesh, Egypt, Ethiopia, Gabon, Jordan, Kazakhstan, Myanmar, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Turkey.
[331] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3994918

examinerons ci-dessous les pouvoirs dont disposent les institutions de l'UE. Le Parlement, la Commission et le Conseil ont le pouvoir et le devoir de légiférer, de réglementer et de faire respecter la législation et ils doivent le faire avec vigueur et ambition, en plaçant la défense de notre démocratie au-dessus des considérations politiques à court terme.

Commission européenne

168. Dans sa réponse au scandale des logiciels espions, la Commission s'est jusqu'à présent limitée à écrire des lettres demandant des éclaircissements aux gouvernements polonais, hongrois, espagnol et grec. Il semble toutefois que ce timide avertissement de la Commission ne sera pas suivi d'autres mesures. Il est vrai que, à proprement parler, la Commission ne dispose d'aucune compétence pour agir dans le domaine de la sécurité nationale. Toutefois, ainsi que la Commission le souligne elle-même dans ces lettres, la de «sécurité nationale» ne doit pas être interprétée comme une exception illimitée aux lois et traités européens et devenir une zone de non-droit.

169. Contrairement aux États-Unis, la Commission n'a jusqu'à présent pas procédé à une analyse de la situation ni à une évaluation des entreprises actives sur le marché européen. Pourtant, rien ne s'oppose juridiquement à une telle analyse.

170. L'UE dispose de plusieurs textes législatifs qui pourraient servir d'instruments réglementaires en ce qui concerne les logiciels espions. Outre les lois protégeant les droits des citoyens, telles que les lois sur la protection des données et la vie privée des communications (RGPD, vie privée et communications électroniques), il existe des lois sur les exportations (règlement sur les biens à double usage) et sur les marchés publics. Toutefois, le contrôle de l'application de la législation par la Commission est faible. Elle tend à seulement vérifier si un État membre a correctement transposé le droit de l'Union dans sa législation nationale. Mais cela dit très peu de la situation réelle sur le terrain. Ainsi, le rapport de la Commission sur la mise en œuvre du règlement relatif au double usage[332] semble conclure que la mise en œuvre est en bonne voie, alors que de nombreux éléments prouvent que, dans la pratique, elle est faible et inégale, pouvant parfois même découler d'une action délibérée. Sans une application correcte et significative, la législation de l'UE n'est qu'un chiffon de papier qui ouvre un large espace pour l'utilisation illégitime des logiciels espions.

Parlement européen

171. Le Parlement européen a mis en place la commission d'enquête PEGA, qui travaille avec diligence et efficacité dans le cadre de ses compétences et de son mandat. Toutefois, elle n'a pas le pouvoir de convoquer des témoins ou de les entendre sous serment et elle n'a pas accès aux informations classifiées. Elle ne dispose pas des pleins pouvoirs d'enquête dont disposent la plupart des parlements nationaux. En outre, l'influence des gouvernements nationaux est souvent présente dans les délibérations du PEGA, ce qui constitue parfois un obstacle à des enquêtes approfondies, totalement indépendantes et objectives. Il est assez cynique que le Parlement européen ne dispose

[332] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A434%3AFIN&qid=1662029750223

pas des pleins pouvoirs d'enquête lorsque certains de ses membres sont victimes de surveillance illégale.

Conseil européen et Conseil des ministres

172. Bien que les États membres considèrent que le scandale des logiciels espions est une question purement nationale, il a en fait été discuté au Conseil et les gouvernements nationaux ont décidé de répondre collectivement au questionnaire du Parlement[333]. Ce faisant, ils ont pleinement reconnu qu'il s'agissait en fait d'une question relevant du Conseil. Toutefois, la responsabilité n'est pas un menu que l'on formule à sa guise: on ne peut se contenter de traiter de manière sélective les questions de procédure, sans toucher au fond de l'affaire.

173. À ce jour, le Conseil européen n'a pas réagi publiquement ou matériellement au scandale. Certains de ses membres ont un intérêt dans cette affaire, car ils peuvent eux-mêmes être complices des piratages illégitimes ou souhaitent simplement que l'UE reste faible et impuissante dans ce domaine. L'omertà et le manque de coopération du Conseil ne sont pas favorables à de futures initiatives réglementaires. Le Conseil est un législateur, mais il peut parfois hésiter à réglementer ses propres membres.

174. Même si un comportement illégal ou criminel était finalement prouvé, les membres des gouvernements nationaux ne peuvent être mis en accusation ou contraints de démissionner de leur poste au sein de l'UE. Cela signifie que les personnes coupables de tels actes peuvent continuer en toute impunité à siéger dans les organes de l'UE et à prendre des décisions qui concernent tous les citoyens européens.

Europol

175. Il a été demandé à Europol d'aider la police chypriote à réaliser un examen médico-légal à trois niveaux du matériel trouvé dans le van noir de Tal Dilian en 2019. Lors de l'audition de la commission PEGA du 30 août 2022, Europol n'a pas fait référence à cet examen, malgré les questions des députés. Et il n'a pas été mentionné depuis.

176. Europol ne dispose d'aucun pouvoir opérationnel autonome et ne peut agir sans le consentement et la coopération du ou des États membres concernés. Cela pose problème lorsqu'il existe des preuves manifestes d'actes criminels, tels que la cybercriminalité, la corruption et l'extorsion, mais que les autorités nationales ne mènent pas d'enquête. Ce problème est aggravé lorsque les autorités des États membres sont elles-mêmes complices des infractions.

177. Europol a récemment obtenu de nouveaux pouvoirs lui permettant de prendre l'initiative d'une enquête, même lorsqu'il s'agit d'une infraction commise dans un seul État membre[334], mais a jusqu'à présent été réticent à faire usage de ces pouvoirs. Europol souhaite garder de bonnes relations avec les gouvernements, car il craint qu'une telle initiative ne conduise à une rupture de la coopération dans d'autres domaines.

[333] Draft letter from General Secretariat of the Council to the Delegations, 26 September 2022.
[334] Regulation (EU) 2022/991 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 amending Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol's cooperation with private parties, the processing of personal data by Europol in support of criminal investigations, and Europol's role in research and innovation.

178. Le 28 septembre 2022, PEGA a adressé une lettre à Europol[335], l'invitant à faire usage des nouveaux pouvoirs que lui confère l'article 6 du règlement Europol[336]. Dans une lettre de réponse datée du 13 octobre 2022[337], Europol a déclaré avoir «contacté cinq États membres afin de vérifier s'il existe des informations pertinentes disponibles au niveau national pour Europol et s'il existe une enquête pénale en cours ou envisagée (ou, au contraire, une autre enquête en vertu des dispositions applicables du droit national). *L'un des cinq États membres a entre-temps confirmé à Europol l'ouverture d'enquêtes pénales sous la supervision des autorités judiciaires compétentes, ce qui a également été vérifié par Eurojust».* On ignore à quels pays la lettre fait référence, ni si l'enquête pénale susmentionnée d'un État membre concerne l'utilisation abusive de logiciels espions par les gouvernements des États membres de l'UE ou par des pays tiers.

179. L'UE s'avère tout à fait impuissante face à d'éventuelles activités criminelles de la part des autorités nationales, même si elles concernent l'UE.

180. Paradoxalement, contrairement à Europol, les États-Unis enquêtent activement sur l'utilisation de logiciels espions dans l'UE. Le 5 novembre 2022, il a été rapporté que le FBI s'était rendu à Athènes pour enquêter sur «l'étendue et les auteurs de la surveillance illégale»[338].

Justice européenne

181. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) jouent un rôle important dans la défense de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux. Toutefois, elles ne peuvent agir qu'à la suite d'une plainte ou d'une question préjudicielle. Les procédures sont très longues et offrent peu de solutions concrètes dans des cas individuels. Au fil des ans, les tribunaux ont créé un vaste corpus de jurisprudence pertinente, par exemple en établissant des normes de surveillance. Toutefois, ces juridictions n'ont aucun moyen de garantir l'exécution de leur décision. Jusqu'à présent, une plainte concernant l'utilisation illégitime de logiciels espions a été soumise à la Cour européenne des droits de l'homme[339]. Toutefois, la voie menant aux Cours de Strasbourg et Luxembourg est souvent longue, coûteuse et lourde, étant donné que toutes les possibilités de procédures judiciaires nationales doivent d'abord être épuisées. C'est particulièrement le cas si les procureurs ou les juges nationaux échouent ou refusent de prendre une affaire, il est difficile de porter l'affaire devant une juridiction de l'UE.

Les autres organes de l'UE

182. Le comité européen de la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données, le Médiateur européen, la Cour des comptes européenne et Eurojust disposent de peu de compétences pour contrôler ou intervenir en cas

[335] https://twitter.com/EP_PegaInquiry/status/1576855144574377984
[336] "where the Executive Director considers that a criminal investigation should be initiated into a specific crime which concerns only one Member State but affects a common interest covered by a Union policy, he or she may propose to the competent authorities of the Member State concerned, via its national unit, to initiate, conduct or coordinate such a criminal investigation."
[337] File no 1260379.
[338] https://insidestory.gr/article/ti-ekane-i-epitropi-pega-gia-tis-ypoklopes-stin-athina?token=4U1KNVW1DQ
[339] Appeal by Koukakis to the European Court of Human Rights, 27 July 2022.

d’utilisation ou de commerce illégitimes de logiciels espions par les gouvernements des États membres. Certains de leurs membres peuvent en effet être impliqués dans les scandales dans leur État membre d’origine et/ou les avoir couverts. En outre, cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement et l’intégrité de ces organes de l’UE. Le Parquet européen pourrait éventuellement intervenir lorsque des fonds de l’UE sont impliqués d’une manière ou d’une autre.

EXPLANATORY STATEMENT

Europe's Watergate

In summer 2021, the Pegasus Project, a collective of investigative journalists, NGOs and researchers, revealed a list of 50,000 persons who had been targeted with mercenary spyware. Among them, journalists, lawyers, prosecutors, activists politicians, and even heads of state. The most dramatic case may well be that of Jamal Khashoggi, the Saudi journalist, who was savagely murdered in 2018 for his criticism of the Saudi regime. However, there were also many European targets on the list. Some had been targeted by actors outside the EU, but others were targeted by their own national governments. The revelations met with outrage around the world.

The scandal was quickly labelled "Europe's Watergate". However, rather than the political thriller "All the President's Men" about the burglary into the Watergate building in 1972, today's spyware scandal is reminiscent of the chilling movie "Das Leben der Anderen" (The Life of Others) depicting the surveillance of citizens by the totalitarian communist regime. Today's digital burglary with spyware is far more sophisticated and invasive, and hardly leaves any trace. The use of spyware goes far beyond the conventional surveillance of a person. It gives total access and control to the spying actors. Contrary to classic wiretapping, spyware does not only allow for real-time surveillance, but full, retroactive access to files and messages created in the past, as well as metadata about past communications. The surveillance can even be done at a distance, in countries anywhere in the world. Spyware can be used to essentially take over a smart-phone and extract all its contents, including documents, images and messages. Material thus obtained can be used not only to observe actions, but also to blackmail, discredit, manipulate and intimidate the victims. Access to the victim's system can be manipulated and fabricated content can be planted. The microphone and camera can be activated remotely and turn the device into a spy in the room. All the while, the victim is not aware of anything. Spyware leaves few traces on the victim's device, and even if it is detected it is nearly impossible to prove who was responsible for the attack.

The abuse of spyware does not just violate the right to privacy of individuals. It undermines democracy and democratic institutions by stealth. It silences opposition and critics, eliminates scrutiny and has a chilling effect on free press and civil society. It further serves to manipulate elections. The term "mercenary spyware" reflects very well the nature of the product and of the industry. Even failed attempts to infect a smart phone with spyware have political ramifications, and can harm the individual as well as democracy. Participation in public life becomes impossible without the certainty of being free and unobserved.

The spyware scandal is not a series of isolated national cases of abuse, but a full-blown European affair. EU Member State governments have been using spyware on their citizens for political purposes and to cover up corruption and criminal activity. Some went even further and embedded spyware in a system deliberately designed for authoritarian rule. Other Member State governments may not have engaged in abuse of spyware, but they have facilitated the obscure trade in spyware. Europe has become an attractive place for mercenary spyware. Europe has been the hub for exports to dictatorships and oppressive regimes, such as Libya, Egypt and Bangladesh, where the spyware has been used against human rights activists, journalists and government critics.

The abuse of spyware is a severe violation of all the values of the European Union, and it is testing the resilience of the democratic rule of law in Europe. In the past years, the EU has very rapidly built up its capacity to respond to external threats to our democracy, be it war, disinformation campaigns or political interference. By contrast, the capacity to respond to internal threats to democracy remain woefully underdeveloped. Anti-democratic tendencies can freely spread like gangrene throughout the EU as there is impunity for transgressions by national governments. The EU is ill equipped to deal with such an attack on democracy from within. On the one hand the EU is very much a political entity, governed by supranational laws and supranational institutions, with a single market, open borders, passportless travel, EU citizenship and a single Area of Security, Freedom and Justice. However, despite solemn pledges to European values, in practice those values are still considered very much a national matter. The spyware scandal mercilessly exposes the immaturity and weakness of the EU as a *democratic* entity. With regard to democratic values, the EU is built on the "presumption of compliance" by national governments, but in practice, it has turned into "pretence of compliance". The scenario of national governments deliberately ignoring and violating the EU laws, is simply not foreseen in the EU governance structures. The EU has not been equipped with instruments for such cases. The EU bodies have few powers, and even less appetite, to confront national authorities in case of transgressions, and certainly not in the delicate area of "national security". By intergovernmental logic, the EU institutions are subordinate to the national governments. However, without effective, meaningful supranational enforcement mechanisms, new legislation will be futile. Fixing the problem will require both regulatory measures and governance reforms.

The US is not spared from attacks on democracy from the inside, for example Watergate, and the siege of Congress on January 6th 2021, but it is equipped to respond forcefully. It has the powers to confront even the highest political leaders when they do not respect the law and the Constitution.

Indeed, following the 2021 revelations on spyware, the United States responded rapidly and with determination to the revelations of the Pegasus Project. The US Trade Department swiftly blacklisted NSO Group, the Department of Justice launched an inquiry, and strict regulation for the trade in spyware is in the pipeline. The FBI even came to Europe to investigate a spyware attack against a dual US-European citizen. Tech giants like Apple and Microsoft have launched legal challenges against spyware companies. Victims have filed legal complaints, prosecutors are investigating and parliamentary inquiries have been launched.

In contrast, with the exception of the European Parliament, the other EU institutions have remained largely silent and passive, claiming it is an exclusively national matter.

The European Council and the national governments are practising omertà. There has not been any official response to the scandal by the European Council. Member State governments have largely declined the invitation to cooperate with the PEGA committee. Some governments downright refused to cooperate, others were friendly and polite but did not really share meaningful information. Even a simple questionnaire sent to all Member States about the details of their national legal framework for the use of spyware, has hardly received any substantial answers. Literally on the eve of the publication of this draft report, the PEGA

committee received a joint reply from the Member States via the Council, also without any substance.

The European Commission has expressed concern and asked a few Member State governments for clarifications, but only those cases where a scandal had already erupted at national level. The Commission has shared - reluctantly and piecemeal - information concerning the spyware attacks on its own Commission officials.

Europol has so far declined to make use of its new powers to initiate an investigation. Only after being pressed by the European Parliament, it addressed a letter to five Member States, asking if a police inquiry had started, and if they could be of assistance.

Europe's business

The abuse of spyware is mostly seen through the keyhole of national politics. That narrow national view obscures the full picture. Only by connecting all the dots, it becomes clear that the matter is profoundly European in all its aspects.

Although it is not officially confirmed, we can safely assume that all EU Member States have purchased one or more commercial spyware products. One company alone, NSO Group, has sold its products to twenty-two end-users in no fewer than fourteen Member States, among which are Poland, Hungary, Spain, The Netherlands and Belgium. In at least four Member States, Poland, Hungary, Greece, and Spain, there has been illegitimate use of spyware, and there are suspicions about its use in Cyprus. Two Member States, Cyprus and Bulgaria, serve as the export hub for spyware. One Member State, Ireland, offers favourable fiscal arrangements to a large spyware vendor, and one Member State, Luxembourg, is a banking hub for many players in the spyware industry. The home of the annual European fair of the spyware industry, the ISS World "Wiretappers Ball", is Prague in The Czech Republic. Malta seems to be a popular destination for some protagonists of the trade. A few random examples of the industry making use of Europe without borders: Intellexa has a presence in Greece, Cyprus, Ireland, France and Hungary, and its CEO has a Maltese passport and (letterbox) company. NSO has a presence in Cyprus and Bulgaria and it conducts its financial business via Luxembourg. DSIRF is selling its products from Austria, Tykelab from Italy, FinFisher from Germany (before it closed down).

The trade in spyware benefits from the EU internal market and free movement. Certain EU countries are attractive as an export hub, as - despite the EU's reputation of being a tough regulator - enforcement of export regulations is weak. Indeed, when export rules from Israel were tightened, the EU became more attractive for vendors. They advertise their business as being "EU regulated", using, as it were, their EU presence as a quality label. "EU" grants respectability. EU membership is also beneficial for governments who want to buy spyware: EU Member States are exempt from the individual human rights assessment required for an export license from the Israeli authorities, as EU membership is considered sufficient guarantee for compliance with the highest standards.

The sales side of the trade in spyware is opaque and elusive, but lucrative and booming. Company structures are conveniently, if not deliberately, complex to hide from sight undesirable activities and connections, including with EU governments. On paper the sector is regulated, but in practice it manages to circumvent many rules, not least because spyware is a

product that may serve as political currency in international relations. Spyware companies are established in several countries, but many have been set up by former Israeli army and intelligence officers. Most vendors claim they sell only to state actors, although backstage, some also sell to non-state actors. It is virtually impossible to get any information about those customers, or about the contractual terms and compliance.

Trade in, and use of spyware fall squarely within the scope of EU law and case law. The purchase and sale of spyware is governed by i.a. procurement rules and export rules such as the Dual Use Regulation. The use of spyware has to comply with the standards of the GDPR, EUDPR, LED and e-Privacy Directive. The rights of targeted persons are laid down in the Charter on Fundamental Rights and international conventions, notably the right to privacy and the right to a fair trial, and in EU rules on the rights of suspects and accused. The abuse of spyware will in many cases constitute cybercrime, and it may entail the crimes of corruption and extortion, all of which fall within the remit of Europol. If European funds are involved, the European Public Prosecutor has the mandate to act. The abuse of spyware may also affect police and justice cooperation, notably the sharing of information and implementation of the European arrest warrant and the Evidence Warrant.

The abuse of spyware affects the EU and its institutions directly and indirectly. Amongst those targeted with spyware, there were members of the EU Parliament, of the European Commission and of the (European) Council. Others were affected as “by-catch”, indirect targets. Inversely, some of the “perpetrators” also sit on the (European) Council. In addition, manipulation of national elections with the use of spyware, directly affects the composition of EU institutions and the political balance in the EU governance bodies. The four or five governments accused of abusing spyware, represent almost a quarter of the EU population, so they carry considerable weight in the Council.

Spyware as part of a system

Spyware is not a mere technical tool, used ad hoc and in isolation. It is used as integral part of a system. In principle its use is embedded in a legal framework, accompanied by the necessary safeguards, oversight and scrutiny mechanisms, and means of redress. The inquiry shows that these safeguards are often weak and inadequate. That is mostly unintentional, but in some cases, the system has - in part or in whole - been bent or designed purposefully to serve as a tool for political power and control. In those cases, the illegitimate use of spyware is not an incident, but part of a deliberate strategy. The rule of law turns into the law of the ruler. The legal basis for surveillance can be drafted in in vague and imprecise terms, so as to legalise broad and unfettered use of spyware. *Ex-ante* scrutiny in the form of judicial authorisation of surveillance can easily be manipulated and gutted of any meaning, in particular in the case of politicisation, or state capture of the judiciary. Oversight mechanisms can be kept weak and ineffective, and brought under control of the governing parties. Legal remedy and civil rights may exist on paper, but they become void in the face of obstruction by government bodies. Complainants are refused access to information, even regarding the charges against them that supposedly justified their surveillance. Prosecutors, magistrates and police refuse to investigate and often put the burden of proof on the victims, expecting them to prove they have been targeted with spyware. This leaves the victims in a Catch-22 situation, as they are denied access to information. Government parties can tighten their grip on public institutions and the media, so as to smother meaningful scrutiny. Public or commercial media close to the government can serve as the channel for smear campaigns

using the material obtained with spyware. “National security” is frequently invoked as a pretext for eliminating transparency and accountability. All these elements combined form a system, designed for control and oppression. This not only leaves individual victims completely exposed and defenceless against an all-powerful government, it also means all vital checks and balances of a democratic society have been disabled.

Some governments have already reached this point, others are halfway there. Fortunately, most European governments will not go down this road. However, when they do, the EU in its current institutional and political set up, is not equipped to prevent or counter it. Spyware is the canary in the coal mine: exposing the dangerous constitutional weaknesses in the EU.

Secrecy

A major obstacle in detecting and investigating the illegitimate use of spyware is secrecy.

For most victims it is not possible to get any information about their case from the authorities. In many cases the authorities refer to national security grounds as justification for secrecy, in other cases they simply deny the existence of a file, or the files are destroyed. At the same time, prosecutors frequently refuse to investigate these cases, arguing that the victims do not have sufficient evidence. This is a vicious circle that leaves victims without recourse.

Governments most often refuse to disclose whether they have bought spyware and what type. Spyware vendors equally refuse to disclose who their customers are. Governments often resort to middlemen, proxies or personal connections, to purchase commercial spyware or spyware-related services, so as to conceal their involvement. They circumvent procurement rules and budget procedures, so as to not leave any government fingerprints.

Israel is an important hub of spyware companies, and responsible for issuing marketing and export licenses. Although Israel and Europe are close allies, Israel does not give out any information about the issuance (or repeal) of licenses for spyware to EU countries, despite the fact that it is being used to violate the rights of European citizens and to undermine our democracy.

Freedom of information requests by journalists yield little to no information. Dedicated scrutiny and oversight bodies, like the data protection authorities or the court of auditors, are struggling as well to get information. Independent oversight over secret services is notoriously weak and often non-existent. Parliamentary inquiry committees are often stonewalled by the government parties. Judicial inquiries focus on hacks by third countries, not on illegitimate use by EU governments. Journalists reporting on the issue are facing strategic lawsuits against public participation (SLAPPs), verbal attacks by politicians or smear campaigns. The courageous and diligent journalists who are unearthing the facts of the scandal deserve our respect and gratitude. They are Europe’s Woodwards and Bernsteins. Furthermore, adequate whistleblower protection is still not in place in all Member States. In some cases victims of a spyware attack themselves wish to remain silent, as they do not wish to expose the parties behind the attack, for fear of retaliatory actions, or of the consequences of compromising material coming to the surface.

Next steps

At a time when European values are under attack from an external aggressor, it is all the more important to bolster our democratic rule of law against attacks from the inside. The findings of the PEGA inquiry are shocking and they should alarm every European citizen. It is evident that the trade in, and use of spyware should be strictly regulated. The PEGA committee will make a series of recommendations to that effect. However, there should equally be initiatives for institutional and political reforms enabling the EU to actually enforce and uphold those rules and standards, even when they are violated by Member States themselves. The EU has to rapidly develop its defence lines against attacks on democracy from within.